대외유출 주의

V 3.0

지자체 배포용

체류지변경(국내거소이전) 신고 및 사실증명서 등 발급

업 무 편 람

2024. 5.

법 무 부

출입국·외국인정책본부

목 차

1. 공통 사항

1 관련 법령 ····· 1
2 신분증명서 ····· 1
3 대리권 ····· 6
4 입증서류 및 위임장 유효기간 ····· 6
5 사실증명 공용 발급 가능 여부 ····· 7
6 통계 자료 활용 ····· 7
7 외국인 정보 활용 승인 사무 ····· 8
8 신청서 등 문서 보존기간 ····· 9
9 제출서류 전자적 확인 ····· 9
10 외국인정보 공동이용시스템 사용자 매뉴얼 안내 ····· 9

2. 체류지변경 · 거소이전 신고

1 등록외국인 체류지변경신고 ····· 10
2 외국국적동포 국내거소 이전 신고 ····· 17

3. 사실증명 등

1 출입국에 관한 사실증명 ····· 25
2 외국인등록 사실증명 ····· 36
3 외국국적동포 국내거소신고 사실증명 ····· 43
4 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서 ····· 50
5 사실증명서 상 영문 주소 표기 방법 ····· 51

4. 외국인체류확인서 열람 · 교부(p.52~58)

5. 주요 서식 등(p.59)

1. 공통 사항

1 관련 법령

○「출입국관리법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

○「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

○「출입국기록관리 및 정보화업무처리 지침(법무부 훈령)」

2 신분 증명서

1. 국민: 주민등록증 · 자동차운전면허증 · 여권* · 청소년증

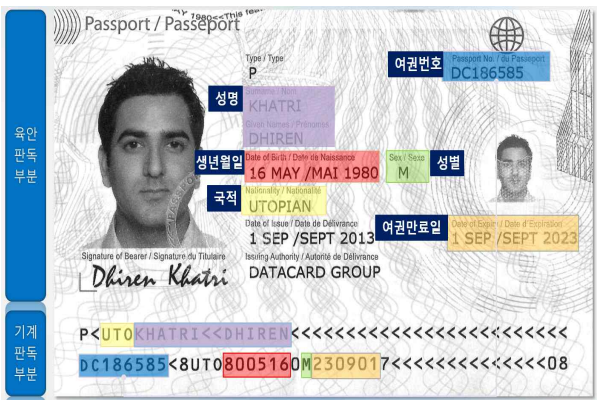
*기간만료 전 여권으로 주민등록번호가 없는 여권('20.12.21.부터 발급)은 '여권'과 '여권정보증명서'를 함께 제시할 때만 신분증으로 활용할 수 있음

2. 외국인: 외국인등록증(외국인등록증 · 영주증 · 외국국적동포국내거소신고증) · 여권 (기간만료 전 여권)

※ (자동차운전면허증 미인정) 국적, 체류자격·기간 미 표기(필수 정보 확인 불가)

가. 여권

○ 소지자의 국적 등 신원을 증명하고 그 소지자가 국외여행, 본국으로 귀국, 해외에서 체류할 때에 외교적 보호를 받을 수 있도록 허가하는 국가 공문서



① 육안확인부분(Visible Zone): 영문자 뿐만 아니라 자국어 등도 사용이 가능하며, 내용은 국제민간항공기구(ICAO)에서 규정한 항목이 인쇄됨

② **기계판독부분(Machine Readable Zone)**: **로마자(영어)만 사용이 가능**하며, 인쇄위치, 글자 폰트나 크기 등이 규격화 되어 있어 우리나라를 포함 모든 국가에서는 이 부분의 자료를 바탕으로 외국인의 인적 정보를 관리 하고 있음

※ 국제민간항공기구(ICAO)의 표준규격(DOC-9303)에 따라 여권 발급

나. 외국인등록증(외국인등록증 · 영주증 · 외국국적동포 국내거소신고증 포함)

1) 외국인등록증 · 영주증 · 외국국적동포 국내거소신고증

○ 외국인이 90일을 초과하여 대한민국에 체류하고자 할 경우에는 「출입국관리법」제31조에 따른 외국인등록이나 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」제6조에 따른 국내거소신고를 하여야 함

○ 등록이나 거소신고를 완료한 외국인에게는 「출입국관리법」 제33조, 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」제7조에 따라 외국인등록증 또는 외국국적동포 국내거소신고증을 발급하고 있으며, 이는 국가공인 신분증에 포함됨(**주민등록증과 동일한 효력 발생**)

※「출입국관리법」 제88조의2,「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제9조

가) 외국인등록증 (RESIDENCE CARD)



○ 영주자격(F-5)과 재외동포(F-4)을 제외한 모든 체류자격의 등록외국인에게 발급

○ 앞면

- 사진: 레이저 조각[흑백] + 재전사 방식[컬러]
- 등록번호: 13자리 번호로 유일한 개인식별 번호임
- 성명: 여권 상 영문명 표기(사이 띄우기를 포함 39자)

※ 기계판독영역을 기준으로 성과 이름을 차례대로 표기, 재한화교, 중국동포 및 과거 한국국적 보유 외국국적동포 중 **희망자에 한하여** 한글 성명 병기 가능

- 국가/지역: 입국 시 행사한 여권에 따라 국가/지역 구분

- 체류자격: 외국인이 대한민국에서 체류할 수 있는 자격

※「출입국관리법」 시행규칙 [별표 1], [별표 1의2] 참고

- 발급기관: 최초 외국인등록 기관

- QR코드: 외국인등록증 앞면에 인쇄된 개인정보 수록

○ 뒷면

- 체류기간: 대한민국에서 체류할 수 있는 기간 기재

- 체류지: 대한민국에서 생활의 근거되는 곳(=주소)

- 성명: 여권 상 영문명 표기(사이 띄우기를 포함 39자)

나) 영주증 (PERMANENT RESIDENT CARD)



○ 영주자격(F-5) 소지자에게 발급(활동범위 및 체류기간 제한×)

○ 앞면

- 사진: 레이저 조각흑백 + 재전사 방식컬러

- 등록번호: 13자리 번호로 유일한 개인식별 번호임

- 성명: 여권 상 영문명 표기(사이 띄우기를 포함 39자)

※ 기계판독영역을 기준으로 성과 이름을 차례대로 표기, 재한화교, 중국동포 및 과거 한국국적 보유 외국국적동포 중 **희망자에 한하여** 한글 성명 병기 가능

- 국가/지역: 입국 시 행사한 여권에 따라 국가/지역 구분

- 체류자격: 외국인이 대한민국에서 체류할 수 있는 자격

- 발급기관: 최초 외국인등록 기관

- QR코드: 외국인등록증 앞면에 인쇄된 개인정보 수록

○ 뒷면

- 유효기간(영주증): 10년(유효 기간이 끝나기 전까지 영주증을 재발급 받아야 함)

※「출입국관리법」제33조의2(영주증 재발급에 관한 특례 등)

- 체류지: 대한민국에서 생활의 근거되는 곳(=주소)

- 성명: 여권 상 영문명 표기(사이 띄우기를 포함 39자)

○ **(참고 사항)** 영주자격은 대한민국에서 영주(永住)할 수 있는 체류자격으로서 영주권자가 소지한 영주증에는 체류기간이 표기 되지 않음

다) 외국국적동포 국내거소신고증 (OVERSEAS KOREAN RESIDENT CARD)



○ 재외동포(F-4) 소지자에게 발급

○ 앞면

- 사진: 레이저 조각흑백 + 재전사 방식컬러

- 거소신고번호: 13자리 번호로 유일한 개인식별 번호

- 성명: 여권 상 영문명 표기(사이 띄우기를 포함 39자)

※ 기계판독영역을 기준으로 성과 이름을 차례대로 표기, 재한화교, 중국동포 및 과거 한국국적 보유 외국국적동포 중 **희망자에 한하여** 한글 성명 병기 가능

- 국가/지역: 입국 시 행사한 여권에 따라 국가/지역 구분

- 체류자격: 외국국적 동포에게 부여된 체류자격

- 발급기관: 최초 국내거소신고 기관

- QR코드: 국내거소신고증 앞면에 인쇄된 개인정보 수록

○ 뒷면

- 체류기간: 대한민국에서 체류할 수 있는 기간 기재
- 국내거소: 대한민국에서 생활의 근거되는 곳(=주소)
- 성명: 여권 상 영문명 표기(사이 띄우기를 포함 39자)

2) 외국인등록번호 구성 체계

❍ 「출입국관리법」 시행령 제40조의3(외국인등록번호의 체계 등)

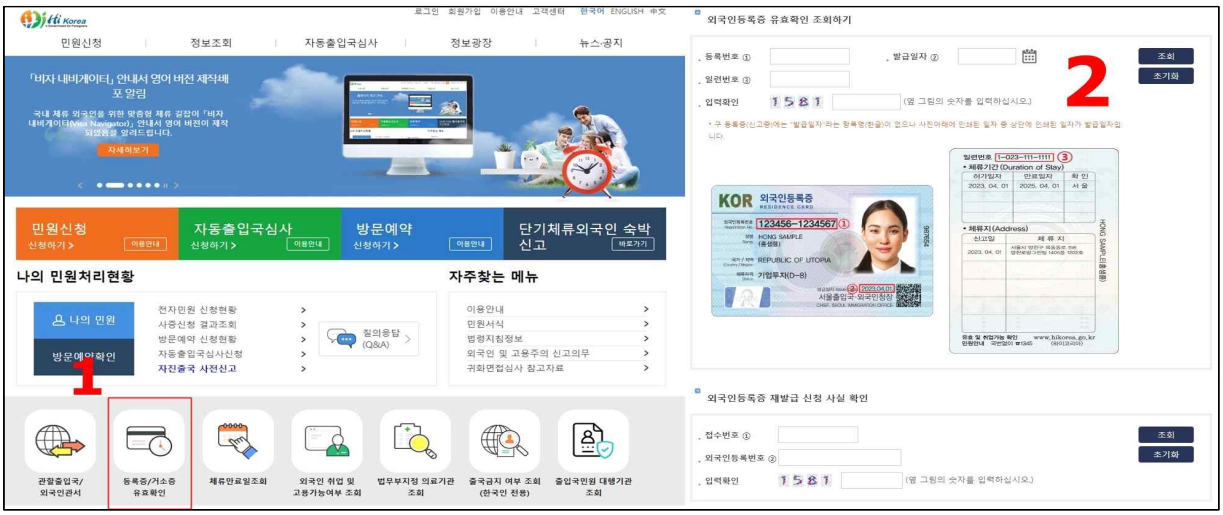


① ~ ⑥	❖ 생년월일(6자리)
⑦	❖ 1900년대 출생 남 5, 여 6 ❖ 2000년대 출생 남 7, 여 8
⑧ ~ ⑨	❖ 등록기관 구분 숫자 약호
⑩ ~ ⑫	❖ 일련번호(발급기관별로 동일 생년월일을 가진 외국인에게 등록번호를 부여할 경우 관리되는 일련번호)
⑬	❖ 위조 방지용 검증번호

※ 국내거소신고번호도 동일한 구성체계이며, 1인 1번호 체계임('12. 6. 1. ~ 현재)

3) 외국인등록증 유효 확인

❍ 외국인 대상 온라인 민원 서비스 하이코리아(www.hikorea.go.kr)에서 확인 가능



① 본인(조회자) 인증: 공용인증 또는 핸드폰 인증 선택
② 대상자(해당 외국인)의 외국인등록증 정보 입력 >> 조회

3 대리권

○ 대리인이 법률행위의 효과를 본인에게 귀속 시킬 수 있는 법률상의 지위 내지 자격

○ **(임의대리인의 복임권)** 대리권이 **법률행위에 의하여 부여된 경우에는** 대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있는 때가 아니면 **복대리인***을 선임하지 못함(민법 제120조)

* 甲(본인) → 乙(대리인) → 丙(복대리인)

- **다만,** 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있음(민법 제122조)

○ **(미성년자의 사실증명서 발급 대리가능 여부)** 만 15세 이상으로 의사능력을 갖추었으면 타인에게 위임하여 처리 가능

※ '개인정보보호법' 상 15세 이상 의사능력이 있는 경우 단독으로 증명발급이 가능하고, 증명발급 행위가 권리만을 얻는 행위로 볼 수 있는 점(의무를 부과하는 행위로 보기 어려움) 등을 고려하면 **미성년자의 증명발급에 관한 대리권 수여는 가능하다고 볼 수 있음**

○ **(참고 사항)** '사자(使者)'의 사실행위

[변호사 사무실의 사무직원이 변호사를 대신하여 증명서를 발급 받을 수 있는 지 여부]
사무직원은 변호사의 '사자'로서 사실행위를 한 것으로 볼 수 있기 때문에 증명서를 발급 받을 수 있음(재직증명서 또는 사원증 要)
*** '사자(使者)'는 본인에 의하여 완성된 의사표시를 단순히 전달하거나, 본인이 결정한 효과의사를 상대방에게 그대로 표시함으로써 표시행위의 완성에 협력하는 자를 의미함**

97다48982 대법원 판례에서 '대리인이 사자를 통해 권한 외의 법률행위를 한 경우에 대리 행위의 주체는 대리인이므로 대리인에게 본인으로부터 기본대리권이 수여된 이상 민법 제126조를 적용함에 있어서 기본대리권의 흠결 문제는 생기지 않는다.'고 판시한 바 있음. 이에 비추어 보더라도, 변호사사무실의 사무직원이 사실행위를 했을 때, **변호사에게 본인으로부터 기본대리권이 수여되어 있었다면 위임 흠결의 문제가 발생할 여지는 없다고 볼 수 있음**

4 입증서류 및 위임장 유효기간

○ **모든 입증 자료는 원본이 원칙임.** 다만, 사본의 경우에는 관계 공무원 또는 사본을 작성한 기관의 장에 의하여 원본과 같음이 확인되는 때에만 인정됨

사본 제출의 허용 여부는 제도를 운영하는 행정청이 해당 서류에 대한 위조·변조의 용이성, 원본 대조를 통한 제도의 신뢰성 확보 가능성, 해당 자료의 용도 등을 종합적으로 고려하여 규율해야 할 사항이고, 민원 처리에 관한 기본적인 사항을 규정하고 있는 「민원 처리에 관한 법률」 제10조제2항에서는 행정기관의 장은 동일한 민원 서류 또는 구비서류를 복수로 받는 경우에는 특별한 사유가 없으면 원본과 함께 그 사본의 제출을 허용하여야 한다고 규정하여 구비서류의 경우 원칙적으로 원본을 제출하도록 하고 있다는 것을 고려할 때, 첨부해야 할 서류의 성질상 사본 제출을 인정할 만한 합리적 사유가 인정되지 않고 법령에서 사본 제출이 가능하다고 명시적으로 규정하지 않은 이상 첨부 서류는 원칙적으로 원본을 의미한다고 보아야 합니다.[법제처 19-384, 2019.11.25.] → ***다만, 사본의 경우에는 관계 공무원 또는 사본을 작성한 기관의 장에 의하여 원본과 동일함이 확인(ex. 유선 확인, 서명 확인 등)되는 경우 인정***

○ 사실증명 신청관련, 첨부 서류는 **별도 유효기간이 없으면 발급일로부터 3개월 이내***이나 **위임장의 유효기간은 6개월**(출입국관리법시행규칙 별지 제138호의2 서식, 재외동포법 시행규칙 별지 제7호 서식)

* 국내에서 발급·제출하는 서류의 유효기간은 별도의 유효기간이 설정되지 않으면 **발급일로부터 3개월 이내임**(부동산등기규칙 제62조 준용)

5 사실증명 공용 발급 가능 여부

○ 「**출입국관리법」 상 공용 발급 제도는 없으며**, 정보를 이용하고자 하는 관계기관(예. 법원 등)은 법적 근거를 명시하여 전자문서(=사실조회)로 **관할 지방 출입국·외국인관서에 요청**하도록 안내(지자체 제공 권한 없음)

- 다만, 자치단체 내 타 부서로부터 요청(법적 근거 반드시 확인)을 받은 경우 **활용 승인 사무**(선거, 주민소환투표, 지방세의 부과·징수·납세관리, 조례의 제정과 개폐청구, 감염병 예방 및 관리 사무)에 한하여 **부서 간 전자문서**(=사실조회)를 통한 업무 처리는 가능함

※ [주의] 외부기관으로부터 공용발급 요청을 받은 경우 관할 지방 출입국·외국인관서로 사실조회 하도록 안내 >> 지자체는 출입국 정보 대외기관에 제공 불가(개인정보보호위원회 심의·의결-제2021-119-039)

6 통계 자료 활용

법무부의 통계 정보를 임의로 변경하여 이용하거나 배포할 경우에는 법적 책임을 질 수 있음
「개인정보 보호법」 제18조, 제59조 등

○ 외국인정보공동이용시스템에서 제공하는 통계 자료는 **자치단체 내부업무 수행을 위한 참고 자료로만 활용 가능**(내부 보고서에 인용 등)

○ 정보이용 제한 사항

- 통계 자료를 상기 내부 목적 외 이용하는 경우
- 통계 자료를 수정·가공하여 새로운 자료로 변형하는 경우
- 제공받은 행정정보 또는 그 변형된 행정정보를 스스로 구축한 행정정보인 것처럼 취급하는 경우
- 통계 자료를 타 기관 등 제3자에 제공하는 경우(홈페이지 게시 등)

○ **(참고 사항)** 읍·면·동 단위의 외국인 통계의 경우, 특정 동에 거주하는 외국인의 국적 정보 등이 식별되어 개인정보 침해 및 외국인 밀집 지역 등 확인에 따른 지역 슬럼화 우려 등으로 비공개 사항임

※ 통계 관련 사항은 '외국인정보 빅데이터팀'(☎02-2110-4094)에 문의

7 외국인 정보 활용 승인 사무

아래 활용 승인 사무(5개)에 한하며, 정보를 요청하는 내부 부서에서는 반드시 근거 법률을 명시(확인) 한 후 해당 기관 주무 부서(=기관 담당자)에 자료 요청

※ 활용 승인 사무 외에는 관할 지방 출입국·외국인관서에 공문으로 사실조회 요청

1. 선거사무

○ 근거법률: 「공직선거법」 제15조, 제37조 등

○ 내용: 「공직선거법」에 따라 외국인에게 선거권이 부여되는 선거의 선거인명부 작성 시

2. 주민소환투표사무

○ 근거법률: 「주민소환에 관한 법률」 제3조, 제4조 등

○ 내용: 「주민소환에 관한 법률」에 따라 외국인에게 투표권이 부여되는 투표의 투표인명부 작성 시

3. 지방세의 부과·징수·납세 관리 사무

○ 근거법률: 「지방세기본법」 제9장 등

○ 내용: 「지방세기본법」에 따른 납세의무자 세적 작성 및 체납자 관리 시

4. 조례의 제정과 개폐청구 사무

○ 근거법률: 「지방자치법」 제15조 등

○ 내용: 「지방자치법」에 따른 지방자치단체 조례의 제정과 개폐 청구를 위한 청구권 또는 연서인 자격 보유 여부 확인 등의 업무수행 시

5. 감염병 예방 및 관리 사무

○ 근거법률: 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등

○ 내용: 감염병 예방관리 업무수행

※ 제76조의2(정보 제공 요청 및 정보 확인 등), 「개인정보보호법」 제58조제1항제3호 등

[개인정보 보호위원회 결정문/ 의안번호 제2020-07-105호]

'재난 및 안전관리 기본법' 제3조 제1호는 '재난'을 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 그 종류로 자연재난과 사회재난을 규정하고 있으며, 사회재난의 하나로 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'제2조 제2호 타목의 신종감염병 증후군으로서 감염병에 해당한다.

8 신청서 등 문서 보존기간

○ **"법무부 기록관리 기준표"**에 따라,

- 체류지변경(거소이전) 신고서 **5년**, 각종 증명발급 신청서 **3년**
- 외국인체류확인서 열람 또는 교부 신청서 **3년**

※ 당해 연도에 처리한 관계 서류의 보존기간은 익년도 1월1일부터 기산

9 제출서류 전자적 확인이 가능한 경우 생략

○ 「전자정부법」 제36조에 따른 제출서류 중 본인 동의하에 '행정정보공동이용 시스템'을 통하여 정보의 내용을 확인 할 수 있는 경우 제출서류 생략 가능

10 외국인정보공동이용시스템(FINE) 사용자 매뉴얼 안내

○ https://fine.hikorea.go.kr(행정망에서 접속): 공지 사항 >> 자료 참고

2. 체류지 변경·거소 이전 신고

1 등록외국인 체류지변경 신고

가. 근거

○ 「출입국관리법」 제36조, 같은 법 시행령 제45조

나. 대상자

○ 외국인등록자 중 체류지를 이전한 외국인

다. 신고 기한

○ 체류지를 이전한 날부터 **15일** 이내(주말 포함)

※ 초일 미산입, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일(민법 제159조, 제161조)

라. 신고자

○ 본인, 본인의 배우자, 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자), 신원보증인 등 「출입국관리법」 시행규칙 제34조에 따른 「각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정(법무부 고시)」 [별표]에 해당하는 자

마. 처리 기관

○ **신 체류지(=주소)를 관할하는** 지방 출입국·외국인관서

○ **신 체류지(=주소)를 관할하는** 시·군·구 또는 읍·면·동사무소

바. 처리 방법

○ 체류지변경일(전입일)로부터 15일 경과 여부 확인

- 임대차 시작일(실제 거주일*), 주민등록 전입일, 거주·숙소제공일, 기숙사 입주일 등을 확인하여 15일 이내인 경우에만 처리하고 **기간이 경과 되었을 경우에는 관할 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 처리하도록 안내**

*계약서 상의 인도일과 실제 거주일이 다른 경우, 실제 거주일을 '전입일자'로 기재, 단, 실제 거주일자를 입증할 수 있는 자료 필요(이사관련 서류, 관리사무소 입주 신고 서류 등)

○ 체류지가 **거주불명('21.6.1.시행)***로 등록·관리되고 있는 경우 체류지변경신고는 반드시 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 처리하도록 안내(사범심사 필요)

* 해당 체류지에 실제 거주하지 않는 등록외국인을 '거주불명자'로 분류하여 관리

○ 새로운 체류지(=주소) 입력

- 주소는 전세권 등 재산관계 형성에 중요한 근거가 되므로 제출한 신청서에 기재된 주소, 전입일자를 정확하게 입력하여야 하며, 만약 기재 내용이 정확하지 않을 경우 **임의로 신청서를 수정하지 말고 반드시 신청인에게 정정하도록 요청 후 처리**

○ **(전입일자)** 직전 체류지의 '전입일자'보다 이전 날짜를 기입하지 않도록 주의

○ 외국인등록증 뒷면에 새로운 주소지를 기재 또는 인쇄하여 교부

- 주소가 지워지지 않도록 속건성 유성계열 필기구 또는 라벨프린터 사용

○ 체류지 기재란이 부족한 경우

- (체류지 기재란이 2칸인 외국인등록증) 체류지변경신고 2회째 까지는 체류지란에 기재하고 3회부터 5회까지는 등록증 여백에 신고 받은 주소를 기재하여 변경신고 처리
- (체류지 기재란이 5칸인 외국인등록증) 체류지변경신고가 5회를 초과하여 체류지 기재란이 없을 경우 관할 지방 출입국·외국인 관서에서 처리하도록 안내(등록증 재발급 대상자)

○ 체류지변경신고 선 처리 후 등록증재발급 안내가 필요한 경우

- **(대상)** 등록증의 체류지 기재란이 부족하나 체류지변경신고 대상자 본인 명의로 임대차계약이 체결되어 확정일자 등 권리설정이 필요한 경우
- **(처리방법)** 체류지변경신고 처리(체류지변경 사항 시스템 입력 등) 후 관할 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 외국인등록증을 재발급 받도록 안내

※ 등록증 재발급 고지 여부를 알 수 있도록 체류지변경신고서 여백에"체류지 기재란 부족으로 등록증 재발급 안내 필"이라고 담당자가 기재하여 보관

주요 질의 사항

Q. 무허가 건축물을 체류지로 신고한 외국인의 체류지변경신고 처리 가능 여부

A. 무허가 건축물이라 하더라도 주거용 건물이라면 체류지변경신고 처리가 가능함

※ 대법원 2007.6.21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결

주요 질의 사항

Q. 체류지변경 시 상세주소에 "층·호수" 표기 가능 여부

A. '상세주소'는 도로명주소의 건물번호 뒤에 표기하는 동·층·호 정보로, 원룸·다가구주택·단독주택 중 2가구 이상 거주주택, 일반상가, 업무용 빌딩 건물에 부과됨 따라서, 상세주소가 없는 건물(단독주택 등)에 "층·호수"는 기재는 「도로명주소법」에 따라 미표기함

※「도로명주소법」제14조에 따라 상세주소를 부여받은 경우라면 표기 가능

사. 신고 의무자별 제출 서류

1) 공통서류

○ 신청서(출입국관리법 시행규칙 별지 제34호의4~8 서식)

○ 신분증명서: 외국인등록증(영주증·외국국적동포 국내거소신고증 포함)·여권

※ 여권을 제시하는 경우 체류지 기입이 불가하기 때문에 추후 재방문 필요

※ **(본인)** 신분증 사본 보관 × / **(대리인 신청)** 본인 및 대리인 신분증 사본 보관 ○

○ 체류지(=주소) 입증서류(사본 보관)

- 주민등록등본:「주민등록법」에 따른 주민등록표에 기록된 외국인

※ (대상자)「주민등록법」시행령 제6조의2 제5항 제2호 참고

- 임대차계약서: 해당 외국인 명의로 작성된 임대차 계약서

※ **묵시적 연장 계약서**: 묵시적으로 연장된 전세 계약서를 제출할 경우, 유선 확인(통화 날짜, 내용을 신청서 상에 기재 등) 또는 추가 보완 서류(체류기간만료 통지서, 건강보험료 납부 고지서 등)를 제출 받아 임대차계약서의 진정성 확인

- 매매계약서: 소유권 이전 등기 일자 또는 실제 이사 날짜 확인 후 처리

※ 매매계약서 자체만으로는 소유권 이전 등기 일자 또는 실제 이사 여부 확인이 어렵기 때문에 추가 서류 제출을 통해 확인

- 기숙사입주확인서: 기숙사에 입주한 사실을 확인할 수 있는 서류

- 숙소제공확인서: 외국인에게 숙소를 제공한 자(국민 또는 외국인)가 작성

※ **거주·숙소제공확인서 제출자:** 거주·숙소제공자 신분증 상의 주소 정보와 숙소 제공확인서의 외국인 신 체류지가 동일할 경우 신분증 사본(주소정보 기재면)을 제출받아 처리하되, 숙소 등 제공자 신분증 상 주소와 외국인에게 제공하는 숙소의 주소가 다른 경우는 임대차계약서 등 사본 징구

- 난민신청자(G-1-5), 난민인정자(F-2-4), 인도적 체류허가자(G-1-6)인 경우 교회, 난민지원시설, 인권단체 및 UNHCR 등의 주거확인서도 체류지 입증서류로 인정
- 기타 고시원 등의 숙박료 납입영수증 등 외국인이 그 주소지에 살고 있음을 확인할 수 있는 서류

2) 본인

○ 공통서류

3) 가족관계에 있는 자의 대리

○ 공통서류

○ 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자) 관계를 확인할 수 있는 증명서

- 가족관계증명서, 주민등록등본, 의료보험증(피부양자 정보) 등으로 확인
- 외국인의 동거가족 사항 확인 또는 가족관계를 입증할 수 있는 증명서가 없는 경우, 전(前) 체류지가 동일하고 시스템 상 '동거가족' 사항 정보 등을 확인하여 가족으로 인정

※ 가족관계의 입증 책임은 본인에게 있으므로 입증서류(결혼증, 호구부, 출생증명서 등)를 제출하지 않아 확인이 어려운 경우 무리하여 처리하지 말고 관할 출입국·외국인관서를 방문하여 처리할 수 있도록 안내

○ 위임장

- 현 우리 사회의 가족 구성 수, 결합 및 거주형태 등을 감안하여 민법 제779조 제1항 1호에 해당하는 가족(배우자, 직계혈족 및 형제자매)의 경우에는 **위임장 불요,** 같은 법 제779조 제1항 제2호에 해당하는 가족(직계 혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매)의 경우에는 **위임장 필요**

○ 미성년 자녀

- 체류지가 같은 미성년 동반 가족 사항이 확인이 되는 경우 가족 구성원 중 1명(부 또는 모)이 위임 없이 체류지변경 신고 가능

※ 동거 가족(등록외국인 A, B, C)이 동시에 동일한 체류지로 체류지변경신고를 하는 경우: 신청서는 각각 작성, 체류지입증 서류 제출은 해당 물건의 소유자 또는 계약당사자로 되어 있는 A만 제출(동거 가족 B와 C는 A가 제출한 체류지 입증 서류로 갈음)

4) 고용관계에 있는 자의 대리

○ 공통서류

○ 고용관계를 확인할 수 있는 서류

- 피고용자 재직증명서 등 고용 사실을 확인할 수 있는 서류

○ 대리인 신분증명서(사원증: 신분증 ×)

○ 대리인 재직증명서

- 대표자가 직접 신청하는 경우에는 재직증명서 생략 가능

※ 각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정 제3조에 따라 **위임장 불요**

5) 「출입국관리법」 시행규칙 제34조에 따른 「각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정(법무부 고시)」에 해당되는 자의 대리(각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정 제3조 제2항 대상자 제외)

각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정

제3조(대리신청 등의 절차) ② 청장 등은 제1항의 규정에 불구하고 **아래 각호의 경우에는** 제1항 제2호의 **위임장을 제출하지 아니하도록 할 수 있으며**, 「출입국관리법」제31조에 따른 외국인등록사항 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」제6조에 따른 국내거소신고사항을 통해 대리인과 본인의 관계를 명백히 확인할 수 있다고 인정하는 경우에는 제1항 제3호의 본인과의 관계를 증명하는 서류를 제출하지 아니하도록 할 수 있다.

1. 배우자·직계혈족 또는 형제자매가 가족 구성원에 대하여 신청하거나 소속기관·단체의 장이 소속 직원 등을 대리하는 경우
2. 고용허가제 대행기관, 한국해운조합, 수산업협동조합의 직원이 각종 체류허가 신청 등의 업무 대행 계약을 체결한 업체의 근로자 등을 대리하는 경우

○ 공통서류

○ 대리인 신분증명서

○ 사업자등록증 또는 단체 설립인가서 등: 위임자가 소속된 회사, 단체, 조합 등의 사업자등록증 또는 설립인가서 사본

○ 대리인 재직증명서 등: 위임자가 소속된 회사, 단체, 조합 등에서 발급한 재직증명서 등 대리권이 있음을 확인할 수 있는 서류

6) 출입국민원 대행기관에 소속된 자의 대리(출입국관리법 시행규칙 제68조의3)

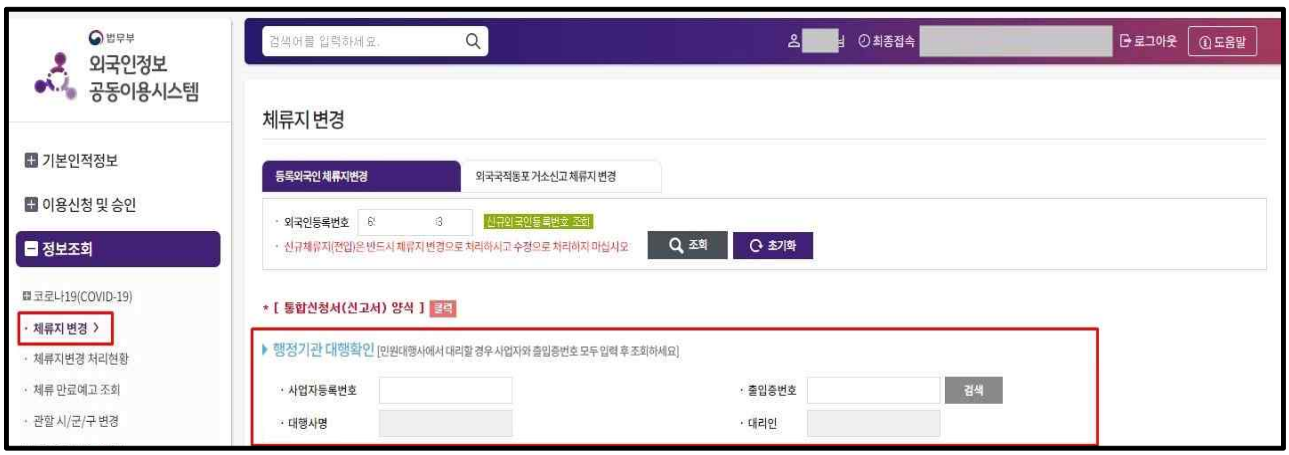
○ 공통서류: 신청서에 대행기관명과 사업자등록번호가 포함된 고무인 날인

○ 위임장: 신고서 상의 양식 또는 임의양식으로 작성하되 위임자 및 수임자의 인적사항, 위임하는 업무(체류지변경신고), 위임자 서명 또는 날인은 반드시 포함

○ 대행기관 출입증: 법무부에서 대행기관 소속 직원에게 발급한 출입증



※ 외국인정보공동이용시스템 체류지변경신고 화면에서 사업자등록번호와 출입증번호를 입력하여 대행사명과 대리인 정보 확인 가능



아. 수수료: 없음

자. 새로운 체류지(=주소지)로 전입한 날부터 15일 경과자

○ 체류지변경신고 기한인 15일을 경과한 경우에는 「출입국관리법」제98조에 따라 통고처분 대상이므로 관할 지방출입국·외국인관서에서 체류지변경신고 하도록 안내

※ 체류지변경신고 위반자에 대해서 지자체에서 체류지변경신고를 처리하는 경우도 있어 이에 대한 각별한 주의가 필요함

차. 외국인등록표 이송 등 후속 조치

○ 외국인정보공동이용시스템을 통해 체류지변경 정보를 확인할 수 있으므로 외국인등록표 이송 등의 후속 조치는 시스템으로 대체

2 외국국적동포 국내거소이전 신고

가. 근거

○ 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」제6조, 같은 법 시행령 제11조

나. 대상자

○ 외국국적동포거소신고자 중 거소지를 이전한 외국인

다. 신고 기한

○ 거소를 이전한 날부터 **14일** 이내(주말 포함)

※ 초일 미산입, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일(민법 제159조, 제161조)

라. 신고자

○ 본인, 본인의 배우자, 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자), 신원보증인 등「출입국관리법」시행규칙 제34조에 따른「각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정(법무부 고시)」[별표]에 해당 되는 자

마. 처리 기관

○ **신 거소지(=주소)를 관할하는** 지방 출입국·외국인관서

○ **신 거소지(=주소)를 관할하는** 시・군・구 또는 읍・면・동사무소

바. 처리 방법

○ 거소변경일(전입일)로부터 14일 경과 여부 확인

- 임대차 시작일(실제 거주일*), 주민등록 전입일, 거주・숙소제공일, 기숙사 입주일 등을 확인하여 **14일 이내인 경우에만 처리**하고 기간을 경과하였을 경우에는 관할 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 처리하도록 안내

*계약서 상의 인도일과 실제 거주일이 다른 경우, 실제 거주일을 '전입일자'로 기재, 단, 실제 거주일자를 입증할 수 있는 자료 필요(이사관련 서류, 관리사무소 입주 신고 서류 등)

○ 거소지가 **거주불명('21.6.1.시행)**로 등록·관리되고 있는 경우 국내거소 이전 신고는 반드시 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 처리하도록 안내(과태료 처분 대상)

○ 새로운 거소지(=주소) 입력

- 주소는 전세권 등 재산관계 형성에 중요한 근거가 되므로 제출한 신청서에 기재된 주소, 전입일자를 정확하게 입력하여야 하며, 만약 기재 내용이 정확하지 않을 경우 **임의로 신청서를 수정하지 말고 반드시 신청인에게 정정하도록 요청 후 처리**

※ (유의사항) '전입일자'는 직전 체류지의 '전입일자'보다 이전 날짜를 기입하지 않도록 주의

○ 외국국적동포 국내거소신고증 뒷면에 새로운 주소지를 기재하여 교부

- 속건성 유성계열 필기구 또는 라벨프린터 사용

○ 거소지(=체류지) 입력 칸이 부족한 경우

- 거소지 기재란이 2칸인 외국국적동포 국내거소신고증: 거소지변경신고 2회째 까지는 거소지란에 기재하고 3회부터 5회까지는 신고증 여백에 신고받은 거소지(=체류지)를 기재하여 변경신고 처리
- 국내거소 기재란이 5칸인 외국국적동포 국내거소신고증: 거소지변경신고가 5회를 초과하여 국내거소 기재란이 없을 경우 관할 지방 출입국·외국인관서에서 처리하도록 안내(등록증 재발급 대상자)

○ 거소이전신고 선 처리 후 외국국적동포 국내거소신고증 재발급 안내가 필요한 경우

- **(대상)** 외국국적동포 국내거소신고증의 국내거소 기재란이 부족하나 거소이전신고 대상자 본인명의로 임대차계약 등이 체결되어 확정일자 등 권리설정이 필요한 경우
- **(처리방법)** 거소이전신고 처리(거소변경 사항 시스템 입력 등) 후 관할 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 외국국적동포 국내거소신고증을 재발급 받도록 안내

※ 외국국적동포 국내거소신고증 재발급 고지 여부를 알 수 있도록 국내거소 이전신고서 여백에**"국내거소 기재란 부족으로 거소증 재발급 안내 필"**이라고 담당자가 기재하여 보관

사. 신고 의무자별 제출 서류

1) 공통서류

○ 신청서(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행규칙 별지 제1호의3~5 서식)

○ 신분증명서: 외국인등록증(영주증·외국국적동포 국내거소신고증 포함)·여권

※ 여권을 제시하는 경우 체류지 기입이 불가하기 때문에 추후 재방문 필요

※ **(본인)** 신분증 사본 보관 × / **(대리인 신청)** 본인 및 대리인 신분증 사본 보관 ○

○ 거소지(=주소) 입증서류(사본 보관)

- 주민등록등본: 「주민등록법」에 따른 주민등록표에 기록된 외국인

※ (대상자) 「주민등록법」 시행령 제6조의2 제5항 제2호 참고

- 매매계약서: 소유권 이전 등기 일자 또는 실제 이사 날짜 확인 후 처리

※ 매매계약서 자체만으로는 소유권 이전 등기 일자 또는 실제 이사 여부 확인이 어렵기 때문에 추가 서류 제출을 통해 확인

- 임대차계약서: 해당 외국인 명의로 작성된 임대차 계약서

- 숙소제공확인서: 외국인에게 숙소를 제공한 자(국민 또는 외국인)가 작성

※ **거주·숙소제공확인서 제출자:** 거주·숙소제공자 신분증 상의 주소 정보와 숙소 제공확인서의 외국인 신 거소지가 동일할 경우 신분증 사본(주소정보 기재면)을 제출받아 처리하되 숙소 등 제공자 신분증 상 주소와 외국인에게 제공하는 숙소의 주소가 다른 경우는 임대차계약서 사본 징구

- 기타 고시원 등의 숙박료 납입영수증 등 외국인이 그 주소지에 살고 있음을 확인할 수 있는 서류

2) 본인

○ 공통서류

3) 가족관계에 있는 자의 대리

○ 공통서류

○ 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자)관계를 확인할 수 있는 증명서

- 가족관계증명서, 주민등록등본, 의료보험증(피부양자 정보) 등으로 확인

- 외국인의 동거가족 사항 확인 또는 가족관계를 입증할 수 있는 증명서가

없는 경우, **전(前) 거소지가 동일하고 시스템 상 '동거가족' 사항 정보 등을 확인하여 가족으로 인정**

> ※ 가족관계의 입증책임은 본인에게 있음으로 **입증서류(결혼증, 호구부, 출생증명서 등)**를 제출하지 않아 확인이 어려운 경우 무리하여 처리하지 말고 관할 출입국·외국인 관서를 방문하여 처리할 수 있도록 안내

○ 미성년 자녀

- 거소지가 같은 미성년 동반 가족 사항이 확인이 되는 경우 가족 구성원 중 1명(부 또는 모)이 위임 없이 거소지 이전 신고 가능

4) 본인이 소속된 단체 등의 직원 대리

○ 공통서류

○ 소속관계를 확인할 수 있는 서류(재직 증명서 등)

○ 대리인 신분증명서(사원증: 신분증 ×)

○ 대리인 재직증명서(단, 대표자가 직접 신청하는 경우 재직증명서 생략 가능)

※「각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정」제3조에 따라 **위임장 불요**

5) 「각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정(법무부 고시)」에 해당되는 자의 대리(각종 체류허가 등의 신청 및 수령의 대리에 관한 규정 제3조 제2항 대상자 제외)

○ 공통서류

○ 대리인 신분증명서: 주민등록증, 외국인등록증, 여권, 운전면허증(내국인)

○ 사업자등록증 또는 단체 설립인가서 등: 위임자가 소속된 회사, 단체, 조합 등의 사업자등록증 또는 설립인가서 사본

○ 대리인 재직증명서 등: 위임자가 소속된 회사, 단체, 조합 등에서 발급한 재직증명서 등 대리권이 있음을 확인할 수 있는 서류

6) 출입국민원 대행기관에 소속된 자의 대리(출입국관리법 시행규칙 제68조의3)

○ 공통서류: 신청서에 대행기관명과 사업자등록번호가 포함된 고무인 날인

○ 위임장

- 신고서 상의 양식 또는 임의양식으로 작성하되 위임자 인적사항, 수임자 인적사항, 위임하는 업무(거소지이전신고), 위임자 서명 또는 날인은 반드시 포함

○ 대행기관 출입증: 법무부에서 대행기관 소속 직원에게 발급한 출입증

※ 외국인정보공동이용시스템 외국국적동포거소신고 체류지변경 신고 화면에서 사업자등록번호와 출입증번호를 입력하여 대행사명과 대리인 정보 확인(대리인 출입증과 비교)

아. 수수료: 없음

자. 새로운 거소지(=주소지)로 이전한 날부터 <u>14일 경과자</u>

○ 14일 경과자는 「재외동포법」 제17조에 따라 과태료 처분 대상이므로 관할 지방 출입국·외국인관서에서 거소지 이전 신고하도록 안내

※ 거소이전신고 위반자에 대해서 지자체에서 거소이전신고를 처리하는 경우도 있어 이에 대한 각별한 주의가 필요함

차. 국내거소신고표 이송 등 후속 조치

○ 외국인정보공동이용시스템을 통해 거소지변경 정보를 확인할 수 있으므로 국내거소신고표 이송 등의 후속 조치는 시스템으로 대체

【별 표】 각종 허가 등의 신청 및 수령의 대리인

대상 체류자격	대 리 인
외 교 (A-1)	• 외교사절단이나 영사기관의 직원 • 국내에서 활동하는 외국인(이하 "**본인**"이라 한다)과 동일세대에 속하는 가족의 구성원
공 무 (A-2)	• 외국정부 또는 국제기구의 국내주재 직원 • 본인과 동일세대에 속하는 가족의 구성원
협 정 (A-3)	• 본인이 소속된 기관의 직원 • 본인과 동일세대에 속하는 가족의 구성원
일시취재 (C-1) 취 재 (D-5)	• 본인이 소속되거나 본인과 계약을 맺은 국내 보도기관이나 외국 보도기관의 국내 주재기관 직원 • 본인이 소속되거나 본인과 계약을 맺은 외국보도기관의 업무를 대행해 주는 국내의 회사·기관 또는 단체 (이하 "**단체**"라고 한다)의 직원
의료관광 (C-3-3, G-1-10)	• 외국인 환자 초청 의료관광 유치기관의 전담직원 • 중증환자 등 거동할 수 없는 환자를 치료하는 의료기관의 대표(법인의 경우 외국인 환자 총괄부서의 장) 또는 소속직원 • 외국인 환자 본인의 치료 등으로 거동이 불편한 경우 국내에 거주하는 본인의 동반가족(배우자나 직계가족) 또는 간병인
단기상용 (C-3-4)	• 본인이 소속된 단체의 국내지사, 자회사, 주재사무소(이하 "**지사 등**"이라 한다)의 직원 • 본인이 소속된 단체와 거래관계가 있는 국내단체의 직원
단기방문 (C-3)	• 본인의 국내활동과 관계있는 단체나 지사 등이 있는 때에는 그 단체 등의 직원 • 본인의 입국목적이 관광, 통과, 요양, 친지방문 등인 경우에는 국내에 거주하는 본인의 가족(민법제779조 제1항 각호에 해당하는 자)
단기취업 (C-4) 교 수 (E-1) 회화지도 (E-2) 연 구 (E-3) 기술지도 (E-4) 전문직업 (E-5) 예술흥행 (E-6)	• 본인이나 본인이 소속된 단체와 계약을 맺은 국내단체의 직원 • 본인이 고용되어 활동하거나 활동하게 될 국내단체의 직원 • 본인을 고용한 자나 그 단체 직원 • 관할 지역 지방자치단체의 담당직원(계절근로 C-4, E-8에 한함) • 고용허가제 대행기관의 직원(E-9자격에 한함) • 한국해운조합·수산업협동조합의 직원 또는 동 조합과 선원관리계약을 체결한

대상 체류자격	대 리 인
특정활동 (E-7) 계절근로 (E-8) 비전문취업(E-9) 내항선원 (E-10)	선원관리업체의 직원(E-10자격에 한함)
문화예술 (D-1)	• 본인이 소속되어 문화 활동을 하거나 하게 될 단체의 직원 • 본인을 지도하거나 지도할 전문가 • 국내에 거주하는 본인의 가족(민법제779조 제1항에 해당하는 자) • 신원보증인이 있는 경우 그 신원보증인
유 학 (D-2)	• 본인이 교육을 받거나 받게 될 국내 단체의 직원 • 본인의 학비나 국내 체제경비를 지불하는 단체의 직원 또는 개인 • 국내에 거주하는 본인의 가족(민법제779조 제1항 각호에 해당하는 자)
기술연수 (D-3)	• 기술연수를 시키고 있는 업체의 직원
일반연수 (D-4)	• 본인이 연수하거나 연수하게 될 단체의 직원 • 본인의 연수경비나 국내 체재경비를 지불하는 자 • 국내에 거주하는 본인의 가족(민법제779조 제1항 각호에 해당하는 자)
종 교 (D-6)	• 본인을 파견한 외국 종교단체 또는 사회복지단체의 국내지사 또는 유관 종교단체의 직원 • 본인을 초청한 국내의 종교단체 또는 사회복지단체의 직원
주 재 (D-7)	• 본인이 소속된 외국단체의 국내지사 등의 직원 • 단체의 설립절차를 대행하는 자
기업투자 (D-8)	• 본인이 근무하거나 근무할 외국인 투자기업의 직원 • 기업의 설립절차를 대행하는 자
무역경영 (D-9)	• 본인이 경영하거나 필수 전문인력으로 종사하는 단체의 직원 • 본인이 산업설비 제작 감독 등을 위하여 파견되어 근무하고자 하는 단체의 직원 • 단체의 설립절차를 대행하는 자
구직(D-10)	• 본인이 연수하거나 연수할 기업체 등의 직원 • 국내에 거주하는 본인의 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자
방문동거 (F-1) 거 주 (F-2) 동 반 (F-3) 재외동포 (F-4)	• 국내에 거주하는 본인의 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자) • 국내에서 본인을 부양하거나 초청한 자 • 본인을 고용한 자 또는 고용한 자의 위임을 받은 소속단체의 직원 (F-1 자격 중 가사 보조인에 한함)

대상 체류자격	대 리 인
	• 본인이 소속된 단체 등의 직원(재외동포 자격 및 고액투자·점수제로 F-2 자격을 취득한 자에 한함) • 신원보증인이 있는 경우 그 신원보증인 • 원자격자(D-1 내지 E-7, 단 D-3는 제외)의 소속단체(회사) 직원 (F-3자격 소지자에 한함)
영주(F-5)	• 국내에 거주하는 본인의 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자
결혼이민(F-6)	• 국내에 거주하는 본인의 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자)
기 타 (G-1)	• 본인을 초청한 자 • 본인을 치료하는 자 • 본인의 소송대리인 • 신원보증인이 있는 경우 그 신원보증인
관광취업 (H-1) 방문취업 (H-2)	• 본인을 고용한 단체의 직원 또는 본인을 고용한 자 • 국내에 거주하는 본인의 가족(민법 제779조 제1항 각호에 해당하는 자)

3. 사실증명서 등

1 출입국에 관한 사실증명(약칭-출입국 사실증명)

가. 근거

○「출입국관리법」제88조, 같은 법 시행규칙 제75조

나. 대상자 및 증명기간(유의미한 기록 보유 기간부터 증명발급)

○ 국민(1961.1.1.부터 증명발급 가능), 외국인(1979.1.1.부터 증명발급 가능)

※ 동일인 특정 문제로 재외공관 및 정부24(인터넷)에서는 '국민'에 한하여 발급 가능

○ 증명기간

- 시기(始期): (국민) 1961. 1. 1. 부터 / (외국인) 1979. 1. 1. 부터
- 종기(終期): 현재일 기준 전일(前日) 날짜

다. 증명발급 기관

○ 지방 출입국·외국인관서, 시·군·구 및 읍·면·동사무소

- 지방 출입국·외국청(사무소)장 또는 출장소장 명의로 발급
- 시·군·구에서 발급할 경우: 시장·군수·구청장 명의로 발급
- 읍·면·동에서 발급할 경우: 읍장·면장·동장 명의로 발급

※ 만약 자치구가 아닌 '구' 또는 '출장소'에서도 증명발급 업무를 수행할 경우 자치구 아닌 구의 '구청장' 또는 '출장소장' 명의로 발급 가능

○ 재외공관: 재외공관의장 명의로 발급

○ '정부24(인터넷)': 서울출입국·외국인청장 명의로 발급

라. 증명범위

○「출입국관리법」에서 정한 절차에 따라 국민과 외국인의 출·입국기록

○「출입국관리법」및「남북교류협력에 관한 법률」에 따른 남·북한 출입경(국민)기록

○ 출입국사실이 없는 국민·외국인에 대한 “기록없음” 증명

- 해당 증명서 상에는 여권번호가 미 표기됨

※ 여권번호 미 표기에 따른 여권 정보 확인: 외교부 발행 ‘여권발급기록증명서’ 활용

마. 증명에 포함되는 사항

○ 성명, 생년월일(주민등록번호), 성별, 국적

○ 여권번호 및 출입국일자

- **(여권번호)** 조회기간 내 마지막 출국일 또는 입국일의 출입국심사 시에 행사한 여권번호 표기

※ 한 번도 행사하지 않은 여권번호는 사실증명서 상에 표기되지 않음

- **(출입국일자)** 출입국심사를 마친 때 또는 정보화기기에 의한 출입국심사가 완료된 일자 표기

※ 항공기 출발 일자 아님(예시: 항공기 출발 일시-2024.5.22. 01:00 / 출입국심사 일시-2024.5.21. 23:30 ➤ **출국 일자: 2024.5.21.**)

○ 조회 기간

○ 발급 용도 및 신청인

바. 증명발급 신청권자

○ 본인, 본인의 법정대리인, 본인으로부터 위임받은 자

※ 출입국 기록은 개인별로 관리되는 기록이기 때문에 **가족관계라고 하더라도 본인의 동의 없이는 증명발급 불가**(미성년자는 법정대리인이 신청 가능)

○ 행방불명, 사망 등으로 본인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나, 명백하게 본인의 이익을 위해 사용될 것으로 인정되는 경우

- 본인의 배우자, 본인의 직계 존·비속 또는 형제·자매

- 본인 배우자의 직계 존·비속 또는 형제·자매(본인의 배우자가 사망한 경우로서 본인의 직계 존·비속 또는 형제·자매가 없는 경우)

○ 완전 출국한 외국인을 고용하였던 자 또는 고용주의 대리인

○ 소송·공탁·강제집행과 관련하여 법원 등에 제출할 목적으로 신청하는 자

사. 증명발급 신청자별 구비서류

1) 본인

○ 증명발급신청서는 생략하되 영문명 병기 등 신청자 선택사항을 고지하고 정확하게 확인하여야 함

※ 본인이 신청하는 경우 신분증명서 확인으로 신청서 및 입증서류 제출을 갈음할 수 있음

○ 신분증명서

- 국민: 주민등록증·운전면허증·**여권***

  * 주민등록번호 없는 여권을 신분증으로 활용하기 위해서는 여권정보증명서를 함께 제출하여야 함

- 외국인: 외국인등록증(영주증·외국국적동포 국내거소신고증 포함)·여권

2) 미성년자의 법정대리인: 친권자(부 또는 모)·후견인

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의 2서식)

○ 법정대리인 신분증명서

- 친권자: 미성년자의 친생 부(父) 또는 친생 모(母)

※ 민법 제911조(미성년자인 자의 법정대리인) 친권을 행사하는 부 또는 모는 미성년자인 자의 법정대리인이 되며, 같은 법 제909조에 따라 친권은 부모가 혼인 중인 때에는 부모가 공동으로 행사(**자녀명의 기본증명서(특정)**를 통하여 확인)

- 후견인: 미성년자에게 친권자가 없을 때 또는 친권자가 법률행위를 대리하거나 재산관리권을 행사할 수 없을 때 최근친의 최연장자 중 1인을 선임

미성년자의 후견인 선임

① 친권을 행사하는 부모의 유언으로 미성년자의 후견인 선임
② ①에 의한 후견인이 없는 경우 미성년자의 직계혈족, 3촌 이내의 방계혈족
③ ①, ②에 의한 후견인이 없는 경우 법원은 가족, 기타 이해 관계인의 청구에 의하여 후견인을 선임

○ 법정대리인 입증서류: 자녀명의 기본증명서(특정-친권·미성년후견 전부 현재)

○ **(참고 사항)** 미성년자(만 14세)인 본인이 신청할 경우 증명발급 가능

- 본인이 신청할 경우 신분증 제출 필수

3) 위임을 받은 자

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의 2서식)

○ 위임자 신분증명서 또는 신분증명서 사본

○ 위임받은 신청인의 신분증명서

○ **(위임장)** 사실증명 발급·열람 신청서(별지 제138호의2서식) 상의 위임장 또는 임의양식으로 작성하되 위임자 인적사항, 수임자 인적사항, 위임하는 업무(출입국에 관한 사실증명 발급), 위임자의 서명 또는 날인은 반드시 포함

※ 서명 위·변조에 대한 전문적인 지식이나 전문기관의 감정 없이 서명의 진위 확인은 불가하므로 서명의 형태만 갖추었다면 형식적 요건은 충족한 것으로 진정성 추정(민사소송법 제358조 참고)

주요 질의 사항

Q. 신청인이 해외에 체류 중인 경우 국내 가족 또는 지인을 통해 '출입국에 관한 사실증명서' 신청 가능 여부 및 제출서류는?

A. 가능하며, 증명발급 신청 관련 제출서류는 원본이 원칙이나, 물리적인 거리 등의 이유로 원본 제출이 어려운 경우, 아래와 같은 서류를 제출받아 처리

① 위임자의 여권 '인적면' 사본
② 위임자의 여권 '소지인 서명면' 사본
③ '사실증명발급·열람신청서' (위임장 항목 반드시 작성)
④ 대리인 신분증명서
⑤ 위임장 서명과 여권 소지인 서명면의 서명을 비교하여 동일하면 발급 필요시 위임자와 직접 통화를 해서 위임 사실 여부 추가 확인

주요 질의 사항

Q. 신청인(미성년자)이 해외에 체류 중인 경우 국내 가족 또는 지인을 통해 '출입국에 관한 사실증명서' 신청 가능 여부 및 제출서류는?

A. 가능하며, 증명발급 신청 관련 제출서류는 원본이 원칙이나, 물리적인 거리 등의 이유로 원본 제출이 어려운 경우, 아래와 같은 서류를 제출받아 처리

① 신청인(미성년자)의 여권 인적면 사본
② 법정대리인(부 또는 모)의 여권 인적면 사본
③ 법정대리인(부 또는 모)의 여권 서명란 사본
④ '사실증명발급·열람신청서' (위임장 항목 반드시 작성)>>친권자가 작성
⑤ 신청인(미성년자) 명의 기본증명서(특정)>>친권자 확인을 위해 필요
⑥ 대리인 신분증명서
⑦ 위임장 서명과 여권 소지인 서명면의 서명을 비교하여 동일하면 발급 필요시 위임자와 직접 통화를 해서 위임 사실 여부 추가 확인

4) 행방불명, 사망 등으로 본인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 명백하게 본인의 이익을 위해 사용될 것으로 인정된 경우 본인의 배우자 또는 그 직계 존·비속 또는 형제·자매(본인의 배우자가 사망한 경우 본인의 배우자의 직계 존·비속 또는 형제·자매)

※ (유의 사항) 행방불명, 사망 등으로 본인(=행방불명, 사망자 등)의 배우자 또는 그 직계 존·비속 또는 형제·자매가 권원을 취득한 경우, 사실증명서 신청관련 본인은 행방불명 또는 사망자 등의 배우자 또는 그 직계 존·비속 또는 형제·자매가 되기 때문에 이들이 제3자에게 권한을 위임할 경우 복대리 문제 발생하지 않음(다만, 이들이 위임한 대상자가 다시 제3자에게 재위임하는 것은 불가)

○ 증명발급신청서(출입국관리법시행규칙 제138호의 2서식)

○ 신청인 신분증명서

○ 가족관계 입증서류: 가족관계증명서 등

○ 용도 입증서류

- 신변안전을 위한 소재파악: 행방불명 또는 가출(실종)신고서
- 사망자에 대한 증명발급: 사망신고 또는 사망확인 서류

※ 현 체류외국인이 사망하여 화장(火葬)을 이유로 사실증명을 신청할 경우 '등록말소' 처리를 위해 출입국·외국인관서를 방문하여 신청·발급 할 수 있도록 안내(지자체 발급 x, 등록이 말소된 이후에는 지자체에서도 발급 처리 가능)

- 해외이삿짐 확인: 선하증명 또는 해외배송확인 서류
- 운전면허 적성검사 연기: 적성검사 통지서
- 학교 특례입학: 해당학교 입학요강 등
- 자동차보험 가입해지 등: 가입증명서류
- 인터넷·전화 등 해지: 가입증서 또는 납입 고지서
- 기타 본인에게 명백하게 이익이 되는 경우: 용도 입증서류

5) 완전출국한 외국인을 고용하였던 자 또는 고용주 대리인

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의 2서식)

○ 신청인 신분증명서

- (고용주) 신분증
- (고용주 대리인) 고용주 신분증 사본, 대리인 신분증, 재직증명서

○ 고용관계 입증서류
- 근로소득원천징수영수증 등 과거 고용관계를 확인할 수 있는 서류 (외국인선원고용추천 서 등)

○ 용도 입증서류: 발급 목적을 확인할 수 있는 서류

※ 증명발급 대상자(=완전 출국한 외국인)의 신분증명서 사본 첨부는 불필요함. 다만, 증명발급 대상 외국인의 정확한 인적정보 제공을 위해 해당 외국인의 여권 사본을 첨부하는 경우 여권(사본)의 유효기간 경과 여부와 상관없이 인적사항 확인 서류로 활용 가능

6) 소송·공탁·강제집행과 관련된 소송 당사자

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의 2서식)

○ 신청인(보정명령을 받은 당사자) 신분증명서
- 소송 등의 당사자가 신청하는 경우: 신분증명서
- 소송 당사자의 대리인이 신청하는 경우: 소송 당사자 신분증명서(사본 포함), 대리인 신분증, 위임장

※ **(법인)** '사실증명발급·열람신청서' ①신청인란과 ②위임장란에 법인 인감을 날인하여 신청하는 경우 법인 인감증명서 및 신청인의 사원증 또는 재직증명서 제출 / 사용인감을 날인하여 신청하는 경우에는 사용인감계와 법인인감증명서 및 신청인의 사원증 또는 재직증명서 제출

○ 용도 입증서류: 보정명령서(권고서) 또는 **법원(법관)의 요구서류** *

*법원에서 발행한 문서, 법원 판결문 또는 공정증서

주요 질의 사항

Q. 소송당사자의 대리인으로서 '소송위임장*'을 첨부할 경우 이를 '사실증명서' 발급을 위한 위임장으로 인정할 수 있는지 여부

* 소송위임장에 기재한 수권사항 예시 : 일체의 소송행위, 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명서발급 및 수령(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조), 기타 필요 사항

A. 소송당사자로부터 사건을 위임받은 소송대리인(변호사)이 소송당사자의 '사실증명서'를 발급받고자 하는 경우, 「출입국관리법」 시행규칙 제75조에 따라 본안의 소송위임장과는 별도로 '사실증명서' 발급에 관한 위임장을 제출하여야 함

- **다만, 소송위임장에 "출입국에 관한 사실증명서 발급" 등 위임 사항이 구체적으로 명시되어 있다면 그 소송위임장을 '사실증명서' 발급을 위한 위임장으로 인정할 수 있음**

※ (위임장) 위임자 본인의 권한을 수임자에게 주는 행위이기 때문에 추후 분쟁 소지가 없도록 권한 위임 내용을 명확하게 명시할 필요가 있음

주요 질의 사항

Q. 소송대리인(변호사)이 보정명령서를 근거로 소송당사자(피고)의 사실증명서 발급을 신청할 경우 소송당사자(원고)의 위임장 및 신분증 사본을 첨부해야 하는지 여부

A. 1) 보정명령을 받은 사람이 소송대리인(변호사)으로 기재되어 있는 경우

- **법원이 내린 보정명령의 대상이 소송대리인이므로 소송당사자(원고)의 위임장 및 신분증 사본은 별도로 필요하지 않음**

※ 소송대리인이 명시되어 있는 보정명령서와 소송대리인의 신분증이 필요하고, 대법원 대국민서비스 홈페이지 '나의 사건 검색'을 통하여 사건정보(소송대리인 등) 확인 가능

2) 보정명령을 받은 사람이 소송당사자(원고)로 기재되어 있는 경우

- **보정명령에 따른 소송당사자(피고)의 '사실증명서' 발급에 관한 내용이 명시되어 있는 소송당사자(원고)의 위임장 및 신분증 사본, 소송대리인 신분증 필요**

아. 증명발급 수수료 및 면제

1) 수수료: 2,000원(수입증지)

2) 수수료 면제: 면제대상(출입국관리법 시행규칙 제74조 제1항 제6호)

유형	면제 대상자
1. 독립유공자	○ 독립유공자와 그 유족(선 순위자)
2. 국가유공자	○ 국가유공자와 그 유족(선 순위자)
3. 고엽제후유증	○ 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자
4. 참전유공자	○ 참전유공자
5. 5.18민주유공자	○ 5.18민주유공자와 그 유족(선 순위자)
6. 특수임무유공자	○ 특수임무유행자와 그 유족(선 순위자)

3) 면제대상 구분

- 증명발급 대상자가 면제 대상자인 경우에만 수수료 면제

❖ 면제대상자 본인이 직접 본인의 증명발급 신청: 면제 ❖ 면제대상자가 다른 사람에게 위임하여 본인의 증명발급을 신청하는 경우: 면제 ❖ 면제대상자가 정당한 이해관계자 또는 소송(원고) 당사자로서 타인의 증명발급을 신청하는 경우: 면제

자. 증명발급 시 주의사항

1) 개인정보보호

○ 출입국 기록은 민감한 정치적 상황, 소송 등 사회적 또는 개인적으로 상당한 파장을 유발할 수 있는 다양한 분야와 밀접하게 관련되어 있으므로 증명발급 업무 수행 목적 외에 제3자의 요청이나 개인적인 호기심에 의한 기록조회는 절대 금함

※ '수사' 또는 '개인정보열람청구(제3자 제공 여부)' 시 기록조회 로그 정보가 제공되며, 이로 인하여 발생한 문제는 기록을 조회한 본인이 책임져야 함

2) 동명이인(同名異人) 외국인의 증명발급

○ 성명, 생년월일, 성별, 국적이 동일한 동명이인(同名異人) 외국인의 '출입국에 관한 사실증명서' 발급 시 타인의 기록이 포함되지 않도록 특별히 주의하여 발급하되, 해당인의 기록을 선별적으로 구분하기 어려운 경우에는 무리하여 발급하지 말고, 팩스 민원(G4C)으로 처리하거나 민원인이 직접 지방출입국·외국인관서를 방문하여 처리할 수 있도록 안내

3) 개명자(改名者) 증명발급(개명 전·후 기록 각각 관리됨)

○ 기본증명서 등 개명 사실을 확인할 수 있는 증빙서류를 제출받아 처리

○ 개명 전 출입국기록을 개명 후 인적사항으로 변경한 증명발급을 희망할 경우 개명 사실을 확인할 수 있는 증빙서류를 지참하여 관할 지방출입국·외국인관서를 방문하여 기록을 정정할 수 있음을 안내

※ 개명 전·후 '출입국 기록' 합치는 국민만 가능함

4) 복수국적 보유자 증명발급

○ 출입국 기록은 출입국심사 시 행사한 여권 정보를 바탕으로 기록이 생성·관리되기 때문에 행사한 여권상 인적 사항으로만 각각의 증명발급 가능 (통합 증명 불가)

5) 불법체류자 사실증명서 발급

○ 선행되어야 할 출입국행정 업무 처리가 필요하므로 가까운 지방 출입국·외국인관서를 방문 후 발급받도록 안내

- 불법체류자 인지 관련, 본인이 여권만 제출하는 경우 지자체 담당자가 불법인지 합법인지 인지하기가 어려운 점이 있으나 아래와 같은 방법으로 확인 가능

❶ 등록증 유무 확인(등록증이 있는 경우 체류 기간 확인)

❷ 등록증이 없다고 하는 경우

- **(단기체류자)** 최종 입국일로부터 90일이 경과한 경우는 통상 불법체류자일 개연성이 높음

※ 출입국관리법 제31조(외국인등록) 외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 입국한 날부터 90일 이내에 외국인등록을 하여야함. (단, 주한외국공관과 국제기구의 직원 및 그의 가족 등 예외)

- **(등록외국인이었던 자)** FINE→정보조회→등록외국인관리→등록외국인기록조회→해당인 생년월일과 영문성명 입력 후 확인

6) 한글명과 영문명 병기 발급(국민에 한함)

○ 민원인이 영문성명이 병기된 증명발급을 요청할 경우 증명발급 접수화면에서 '영문명 병기'에 체크 후 증명발급

○ 영문명은 외교부 여권DB에서 현재 유효한 여권의 영문명을 인쇄하는 것이므로 여권 영문명 변경자가 과거 여권 상 영문명으로 증명발급을 신청하는 경우에는 발급 불가

7) 당일 입국기록 증명

○ 당일 입국한 기록이 포함된 증명은 지방 출입국·외국인관서에서만 가능

하므로 팩스민원 또는 가까운 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 발급 받을 수 있도록 안내(FINE 시스템에서는 발급 불가)

※ 지자체·정부24에서는 당일 출국한 기록이 포함된 증명발급은 불가, 출국일 다음날 증명발급 신청하도록 안내(출입국기록은 출입국일 다음날 기록이 생성됨)

8) 해외 출생자(주민등록번호 미 부여자)의 출입국 기록 증명

○ 출입국 기록은 출입국 심사 시 행사한 여권 정보를 기반으로 생성·관리되며, 주민등록 후단 번호가 없는 여권을 행사하여 출입국 심사를 받은 경우 후단 번호는 성별 구분 값 외 숫자 "0"으로 저장 관리됨

※ [예시] 2024.1.21. 해외 출생 남자(주민등록 미신고자) ➠ 240121-3000000

주요 사례

❖ 해외에서 아이(男)를 출산하고 대한민국 대사관에 출생신고 후 여권을 발급 받았습니다. 이후 대한민국에 입국 후 아이의 주민등록 신고 후 출국하여 현재 해외에 거주하고 있습니다. 그런데 건강보험공단 등에서는 아이가 아직 대한민국에 거주 중인 것으로 확인된다고 하였습니다. 뭐가 문제인 건가요?

➠ 1) 출입국 기록은「출입국관리법」제3조, 제6조에 따라 **출입국 당시 행사한 여권의 인적 사항**을 기반으로 생성·관리되며, 해당 정보는 관련 법령에 따라 관계기관에 제공됨

2) 해외에서 발급받은 여권상에 수록된 자녀의 주민등록번호는 주민등록 신고 전 상태로 성별 구분 값(남자3, 여자4) 외 나머지 숫자는 "0"으로 표기되어 있음 (ex. '20.2.12.(남자)→220212-3000000) 반면, 관계기관에서는 현 주민등록번호(온전한 13자리)로 해당인의 출입국 기록을 확인함에 따른 기록 불일치 문제가 발생한 것임 (실무상 건강보험공단 등 관계기관에서는 동일인 입증 절차를 거친 이후 업무 처리를 하고 있음)

- 따라서, '출입국에 관한 사실증명서' 발급 시 주민등록 후단 번호가 없는 여권 정보(성명, 생년월일, 여권번호, 국적, 성별) 값을 입력하여 기록조회·확인 및 발급

9) 출입국 기록 대외 재공 가능 여부: 불가

○ 지자체는 법무부로부터 위임받은 출입국에 관한 사실증명 발급 업무의 범위를 초과해서 제3의 기관 등 대외기관에 기록을 제공할 수 없음

10) 본인의 행선지(=도착지 국가) 정보 증명발급 가능 여부

○ "행선지(도착지 국가) 정보"는 항공 운수업자와 개인 간의 예약 정보를

운수업자로부터 통보받아 기록·관리되는 정보로 환승 등 개인의 여행 일정에 따라 “행선지”는 바뀔 수 있는 가변적인 정보인 관계로 증명 발급의 형태로는 확인해 줄 수 없음

※ 출입국·외국인관서에 “개인정보열람청구”를 하면, 운수업자로부터 통보받아 보유·관리하고 있는 행선지 정보 열람·확인 가능(제3국을 통한 환승 정보는 확인 불가)

2 외국인등록 사실증명(약칭-외국인 등록 증명)

가. 법률근거

○ 「출입국관리법」 제88조, 같은 법 시행규칙 제75조

○ 「출입국기록관리 및 정보화업무처리 지침」 제34조

나. 대상자

○ 등록외국인(현 체류자, 과거 체류자)

※ 재외동포(F-4) 체류자격 소지자는 '국내거소신고 사실증명서' 발급

▲ **현재 재외동포(F-4) 자격 소지자에 대하여 '외국인등록 사실증명서'를 발급하려고 할 경우** 기록이 없거나 현 체류 상태가 등록말소 상태로 표기됨에 유의

다. 증명발급 기관

○ 지방 출입국·외국인관서, 시·군·구 및 읍·면·동

※ '정부24'를 통해 발급 받을 경우 관할 지방 출입국·외국인청(소)장 명의로 발급됨

○ 증명발급 기관명

- 지방 출입국·외국청(사무소)장 또는 출장소장 명의로 발급
- 시·군·구에서 발급할 경우: 시장·군수·구청장 명의로 발급
- 읍·면·동에서 발급할 경우: 읍장·면장·동장 명의로 발급

※ 만약 자치구가 아닌 '구' 또는 '출장소'에서도 증명발급 업무를 수행할 경우 자치구 아닌 구의 '구청장' 또는'출장소장'명의로 발급 가능하나, 재외 공관에서는 발급 불가

라. 증명범위

○ 「출입국관리법」에서 정한 절차에 따른 외국인등록 사항

※ 사망, 완전출국 등으로 인한 외국인등록 말소(과거체류자)자도 증명발급 가능

마. 증명에 포함되는 사항

○ 성명 등 인적사항, 체류상태 구분

체류상태	체류상태 표현 문구
현 체류자(출국기간연장자 포함)	현재 등록자
불법체류자	체류기간 경과자
소재불명자	소재불명자
출국기한유예자	출국기한유예자
과거 체류자(사망 말소자, 완전출국자)	등록말소자(사망), 등록말소자

○ 체류자격, 체류기간, 주소지 등 외국인등록사항 일체

※ 본인 및 본인으로부터 위임을 받은 경우 이외에는 개인정보보호를 위해 제공 정보 최소화(주소지 변동 사항은 특별한 사유가 있지 않는 경우 현재의 주소지로 설정, 동거가족사항은 미포함)

○ 동거 가족 사항

※ 가족관계를 근거로 체류자격(A-3, F-3, F-1, F-2, F-5, G-1, H-2)을 받은 외국인(동반가족 입력·관리가 필요한 체류자격)

사. 증명발급 신청인

○ 본인, 본인의 법정대리인 또는 본인으로부터 위임 받은 자

○ 행방불명, 사망 등으로 본인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 명백하게 본인의 이익을 위해 사용될 것으로 인정된 경우 본인의 배우자 또는 그 직계 존·비속 또는 형제·자매(본인의 배우자가 사망한 경우 본인의 배우자의 직계 존·비속 또는 형제·자매)

○ 완전출국한 외국인을 고용하였던 자 또는 고용주의 대리인

○ 소송·공탁·강제집행과 관련된 소송 당사자

○ 채권·채무 관계 등 정당한 이해관계가 있는 자

아. 증명발급 신청자별 구비서류

1) 본인

○ 증명발급신청서는 생략하되 주소정보 포함 범위 등 신청자 선택사항을 안내하고 정확하게 확인하여야 함

○ 신분증명서

- 국민: 주민등록증·운전면허증·여권(여권정보증명서 함께 제출 시 인정)
- 외국인: 외국인등록증(영주증·외국국적동포 국내거소신고증 포함)·여권

2) 미성년자의 법정대리인

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의2서식)

○ 증명발급 대상자 신분증명서

○ 법정대리인 신분증명서

○ 법정대리인 입증서류

- 한국인 부(父) 또는 모(母)의 미성년 자녀: 자녀 명의 기본증명서 등 입증서류
- 외국인의 미성년자녀: 외국인 부(父)와 성(姓)이 동일하고 동일한 체류지인 경우 가족관계로 인정(FINE 시스템에서 등록사항 확인)

※ 원칙적으로 입증책임은 신청인 본인에게 있기 때문에 가족관계 확인이 어려운 경우, 무리하여 증명서를 발급하지 말고 사증(visa) 정보 등을 통해 가족관계 확인이 가능한 관할 출입국·외국인관서로 방문하여 확인 후 발급 받을 수 있도록 안내

○ **(참고사항)** 미성년자(만 14세)인 본인이 신청 할 경우 증명발급 가능

미성년자 본인이 '사실증명' 발급을 신청하는 경우

- 출입국기록관리 및 정보화업무처리지침 제57조(개인정보 보호)에 따라 '출입국관리기록'은 '출입국관리법' 및 '개인정보보호법'에 따라 관리되는 정보이므로 「개인정보보호법」 제22조(동의를 받는 방법) 제6항에 따라 **만 14세 미만** 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 '개인정보보호법'에 따라 그 법정대리인의 동의를 받아야 함.

※ (참고) 주민등록표 등·초본의 교부는 만 15세(대법원 가족관계등록예규 기준) 이상으로 의사능력을 갖춘 자

※ 미성년자 신분증: 여권 또는 여권이 없을 경우 학생증(본인 여부 확인 철저)

3) 위임을 받은 자

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의 2 서식)

○ 위임자 신분증명서 또는 신분증명서 사본

○ 위임받은 신청인의 신분증명서

○ 위임장

- 사실증명 발급·열람 신청서(별지 제138호의2서식) 상의 위임장 또는 임의양식으로 작성하되 위임자 인적사항, 수임자 인적사항, 위임하는 업무(외국인등록 사실증명 발급), 위임자의 서명 또는 날인은 반드시 포함
- 서명 위·변조에 대한 전문적인 지식이나 전문기관의 감정 없이 서명의 진위확인은 불가하므로 서명의 형태만 갖추었다면 형식적 요건은 충족한 것으로 진정성 추정

※**(외국인의 도장)** 인감증명법 제3조 제3항을 참고하여 원칙적으로 외국인의 경우 외국인등록증(여권) 상의 영문명 도장만 가능*(단, 한자를 쓰는 국가출신 외국

인의 경우 비록 외국인등록증에 영어명만 기재되었다 하더라도 증빙서류(여권 등)를 통해 한자 또는 그 한자의 원어 발음대로 한글표기를 알 수 있는 경우에는 한글 표기 도장 가능

* 외국명을 한글명으로 발음(원지음)할 경우 표기 기준이 없기 때문에 동일 이름에 대하여 달리 발음할 수 있기 때문임

4) 행방불명, 사망 등으로 본인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 명백하게 본인의 이익을 위해 사용될 것으로 인정된 경우 본인의 배우자 또는 그 직계 존·비속 또는 형제·자매(본인의 배우자가 사망한 경우 본인의 배우자의 직계 존·비속 또는 형제·자매)

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의2서식)

○ 신청인 신분증명서

○ 가족관계 입증서류: 가족관계증명서 등

○ 용도 입증서류

- 신변안전을 위한 소재파악: 행방불명 또는 가출신고서
- 사망자에 대한 증명발급: 사망신고 또는 사망확인서류
- 해외이삿짐 확인: 선하증명 또는 해외배송확인서류
- 운전면허 적성검사연기: 적성검사 통지서
- 학교 특례입학: 해당학교 입학요강 등
- 자동차보험 가입해지 등: 가입증명서류
- 인터넷, 전화 등 해지: 가입증서 또는 납입고지서
- 기타 본인에게 명백하게 이익이 되는 경우: 용도 입증서류

5) 완전출국한 외국인을 고용하였던 자 또는 고용주 대리인

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의2서식)

○ 신청인 신분증명서

- **(고용주)** 신분증명서
- **(고용주 대리인)** 고용주 신분증 사본, 대리인 신분증, 재직증명서

○ 고용관계 입증서류

- 근로소득원천징수영수증 등 과거 고용관계를 확인할 수 있는 서류

○ 용도 입증서류: 발급 목적을 확인할 수 있는 서류

6) 소송·공탁·강제집행과 관련된 소송 당사자 또는 그 소송 대리인

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의2서식)

○ 신청인(보정명령을 받은 당사자) 신분증명서

- 소송 등의 당사자가 신청하는 경우: 신분증명서
- 소송 당사자의 대리인이 신청하는 경우: 소송 당사자 신분증명서(사본 포함), 대리인 신분증명서, 위임장*(인 또는 서명)

※ **(법인)** '사실증명발급·열람신청서' ①신청인란과 ②위임장란에 법인 인감을 날인하여 신청하는 경우 법인 인감증명서 및 신청인의 사원증 또는 재직증명서 제출 / 사용인감을 날인하여 신청하는 경우에는 사용인감계와 법인인감증명서 및 신청인의 사원증 또는 재직증명서 제출

* 소송당사자로부터 사건을 위임받은 소송대리인(변호사)이 소송당자의 '사실증명서'를 발급받고자 하는 경우,「출입국관리법」시행규칙 제75조에 따라 본안의 소송위임장과는 별도로 '사실증명서' 발급에 관한 위임장을 제출하여야 함. 다만, 소송위임장에 '사실증명서 발급' 등 위임 사항이 구체적으로 명시되어 있다면 그 소송위임장을 '사실증명서' 발급을 위한 위임장으로 인정할 수 있음(추후 분쟁 소지가 없도록 권한 위임 내용을 명확하게 명시할 필요가 있음)

○ 용도 입증서류: 보정명령서(권고서) 또는 **법원(법관)의 요구서류***

*사건관계인의 주소 등을 알기 위해 법원에서 발행한 문서, 법원 판결문 또는 공정증서

7) 채권·채무 관계 등 정당한 이해관계가 있는 자

※ **[사실증명서 발급 형태]** 최소한의 정보(체류지: 현재, 동거가족사항 출력: N, 과거 체류자격변동사항 출력: N 등)만 표출되도록 발급

기한 경과나 기한의 이익 상실 등으로 변제기가 도래한 경우에 한정하며, **채무금액이 100만 원 이하인 경우는 제외** ※ <u>기한이익 상실 시기</u> ① 할부거래: 할부거래에 관한 법률 제13조 제1항에 따라 처리 ② 기한 전의 채무변제: ㉠이자를 지급하여야 할 때부터 1개월(주택담보대출의 경우 2개월)간 지체한 때, ㉡분할상환금 또는 분할상환원리금의 지급을 2회(주택담보대출의 경우 3회)이상 연속하여 지체한때

○ 증명발급신청서(출입국관리법 시행규칙 제138호의2서식)

○ 신청인 신분증명서

- **(개인)** 당사자 신분증명서, 당사자의 대리인이 신청할 경우 대리인 신분

증명서, 위임장

- **(금융회사·법인)** 방문자의 신분증명서와 사원증 또는 재직증명서

○ 용도 입증서류

- 채권·채무 관계에 관한 재판에서 승소판결이 확정된 경우: 확정판결문 사본

※ 판결문 자체가 사실증명서 발급 권한까지 부여한 것은 아니기 때문에 사실증명서 발급의 필요성을 확인 할 수 있는 '강제집행신청서' 또는 '집행문'을 함께 첨부하는 경우에만 발급 가능(이민정보과-1709, 2023.4.17.)

- **(금융회사)** 「주민등록법」 시행령 별표2 제3호 각목의 어느 하나에 해당하는 금융회사 등이 연체채권 회수 목적의 경우: **연체 관련 문서***, 채무자의 대출 신청서 사본 및 법인이 신청서에 법인 인감을 날인하여 신청하는 경우 법인인감증명서(사용인감을 날인하여 신청하는 경우 사용인감계)

*채무자의 인적사항과 이해관계 내용 등이 명시되고 해당 기관의 장이 등록된 인감(법인 인감 또는 사용인감)을 찍어 발급한 '이해관계 사실확인서(주민등록법 시행령 별표2 제3호에 따른 금융회사 등이 작성)' 및 반송된 우편물 또는 송달불능 확인서 등

- **(개인·법인)** 개인·법인 등의 채권·채무 관계에 있는 경우(주민등록법 시행령 별표2 제3호에 따른 금융회사 제외) : 계약서, 차용증, 어음 등으로 송금영수증, 공증, 확정일자 등의 공적 증거를 담보할 수 있는 서류

※ 변호사, 법무사, 행정사 또는 세무사가 작성한 '이해관계사실확인서(발급 번호 有)

8) 증명발급 수수료 및 면제:

○ **(수수료)** 2,000원(수입증지) / **(수수료 면제)** 해당 사항 없음

주요 질의 사항

Q. 신청인(채권자)이 양육비 지급 판결문만 제시하는 경우 채무자의 외국인등록사실증명서 발급이 가능한지 여부

A. 양육비 지급 판결문 자체가 사실증명서 발급 권한까지 부여한 것은 아니기 때문에 사실증명서 발급의 필요성을 확인할 수 있는 '강제집행신청서' 또는 '집행문'을 함께 첨부하는 경우에만 사실증명서 발급 가능

9) 증명발급 시 주의사항

가) 개인정보보호

○ 목적 외 제3자의 요청이나 개인적인 호기심에 의한 기록조회는 절대 금함

※ 수사 또는 개인정보열람청구 시 기록조회 로그가 제공되며 이로 인한 문제는 기록을 조회한 본인이 책임을 져야함

나) 외국인등록사실증명 대외제공 및 공용발급

대외 제공 불가, '출입국관리법' 상 공용발급 제도 없음

○ 외국인등록 정보는「개인정보 보호법」에 적용되는 "개인정보"에 해당되고, 관계기관에서 관련 법령에 근거하여 외국인등록 정보를 **제공받고자 하는 경우**「개인정보 보호법」에 따라 개인정보처리자인 **관할 출입국·외국인관서에 요청**하여야 하며, **시·군·구 및 읍·면·동의 장**은 관계기관의 요청에 따른 **"사실증명서"를 발급하여 회신할 수 없음**

※ [주의] 외부기관으로부터 공용발급 요청을 받은 경우 관할 출입국·외국인관서로 사실조회 하도록 안내(공문 이송 처리)

○ 다만, 자치단체 내 타부서로부터 공용발급 요청(법적 근거 반드시 확인)을 받은 경우 활용 승인 사무에 한하여 부서 간 사실조회 형태를 취하여 업무 처리

ex. (A기관 ○○과에서 법무부 위임사무(=증명발급 등)를 담당하는 A기관 △△과에 법적 근거 명시 후 공문의뢰))

다) 외국인등록사실증명 발급 가능 시기

○ 관할 출입국·외국인관서에서 외국인등록 신청 접수 후 외국인등록번호가 부여(통상 접수 후 1주일 내 부여)된 경우 등록증 수령 전(前)이라도 사실증명서 발급 가능(인적정보 및 여권번호 확인 후 발급)

라) 체류지(=주소) 정보 표출

○ 체류지 정보는 현 체류지만 표기되도록 설정되어 있으며, 신청에 따라 최근, 3년 주소 또는 체류지변경 이력 전체가 포함된 증명발급 가능

※ 영문주소 표기 시 현 체류지만 영문으로 표기(하반기 추진 예정)

마) 무연고 사망자에 대한 증명발급

○ 무연고 사망자의 장례절차 진행을 위해 증명발급을 신청할 경우 **반드시 관할 출입국·외국인관서를 방문하여 발급받도록 안내**

※ 등록외국인 말소 등 사망자 기록 정정을 하기 위함

3 외국국적동포 국내거소신고 사실증명(약칭-국내 거소신고 증명)

2015.01.22.부 **"재외국민 국내거소신고" 제도가 폐지됨**에 따라 기존 "재외국민국내거소사실증명서" 발급 업무는 중단 됨
→ 따라서 현재 과거 증명서에 준하는 "재외국민국내거소신고표"는 **개인정보열람 청구**를 통하여 발급받을 수 있음.
(청구 방법: 출입국·외국인관서 직접 방문>>개인정보열람청구)

가. 법률근거

○ 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조(국내거소신고증의 발급 등), 같은 법 시행규칙 제11조(국내거소신고 사실증명의 발급)

○ 「출입국기록관리 및 정보화업무처리 지침」 제34조(발급할 수 있는 증명서의 종류 및 발급권자)

나. 대상자

○ 외국국적동포 국내거소신고 외국인(현 체류자, 과거 체류자)

다. 증명발급기관

○ 지방 출입국·외국인관서, 시·군·구 및 읍·면·동

○ 증명발급기관명

- 지방 출입국·외국청(사무소)장 또는 출장소장 명의로 발급
- 시·군·구에서 발급할 경우: 시장·군수·구청장 명의로 발급
- 읍·면·동에서 발급할 경우: 읍장·면장·동장 명의로 발급

※ 만약 자치구가 아닌 '구' 또는 '출장소' 에서도 증명발급 업무를 수행할 경우 자치구 아닌 구의 '구청장' 또는 '출장소장' 명의로 발급 가능하며, 정부24' 를 통해 발급 받을 경우 관할 지방 출입국·외국인청(소)장 명의로 발급됨

라. 증명범위

○ 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에서 정한 절차에 따른 국내거소신고 사항

※ 사망, 완전출국 등으로 인한 국내거소신고 말소(과거체류자)자도 증명발급 가능

마. 증명에 포함되는 사항

○ 성명 등 인적사항, 체류상태 구분

■ 체류상태 구분

체류상태	체류상태 표현 문구
현 체류자(출국기간연장자 포함)	현 거소신고자
불법체류자	체류기간 경과자
소재불명자	소재불명자
출국기한유예자	출국기한유예자
과거 체류자(사망 말소자, 완전출국자)	거소말소자

○ 체류자격, 체류기간, 주소지 등 국내거소신고 사항 일체

※ 본인 및 본인으로부터 위임을 받은 경우 이외에는 개인정보보호를 위해 제공 정보 최소화(ex.국내거소지 변동 사항은 특별한 사유가 있지 않는 경우 현재 거소지로 설정, 동거가족사항: 미포함)

○ 동거 가족 사항

※ 가족관계를 근거로 체류자격(A-3, F-3, F-1, F-2, H-2, F-5, G-1)을 받은 외국인(동반가족 입력·관리가 필요한 체류자격)

바. 증명발급 신청인

○ 본인

○ 본인의 법정대리인 또는 본인으로부터 위임 받은 자

○ 행방불명, 사망 등으로 본인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 명백하게 본인의 이익을 위해 사용될 것으로 인정된 경우 본인의 배우자 또는 그 직계 존·비속 또는 형제·자매(본인의 배우자가 사망한 경우 본인의 배우자의 직계 존·비속 또는 형제·자매)

○ 채권·채무 관계 등 정당한 이해관계가 있는 자

○ 소송·공탁·강제집행과 관련된 소송 당사자 또는 그 소송 대리인

사. 증명발급 신청자별 구비서류

1) 본인

○ 증명발급신청서는 생략하되 주소정보 포함 범위 등 신청자 선택사항을 안내하고 정확하게 확인하여야 함

○ 신분증명서(이하 신분증에도 동일하게 적용)

- 국민: 주민등록증·운전면허증·여권(여권정보증명서 함께 제출 시 인정)
- 외국인: 외국인등록증(영주증·외국국적동포 국내거소신고증 포함)·여권

※ 미성년자(만 14세)인 본인이 본인의 국내거소신고사실증명 발급을 신청하는 경우

➠ 「출입국관리법」에 미성년자는 증명발급 신청 권한이 없다는 명시적 규정이 없으므로 미성년자라 하더라도 본인이 본인의 국내거소신고 사실증명을 신청할 경우 증명발급 가능

➠ 미성년 거소신고자에게도 거소신고증이 발급되므로 거소신고증 또는 여권을 통하여 본인 여부 확인

2) 미성년자의 법정대리인

❍ 증명발급신청서(재외동포법 시행규칙 별지 제7호 서식)

❍ 증명발급 대상자 신분증명서

❍ 법정대리인 신분증명서

❍ 법정대리인 입증서류

- 한국인 부(父) 또는 모(母)의 미성년 자녀: 가족관계증명서 등 입증서류
- 외국인의 미성년 자녀: 외국인 부(父)와 성(姓)이 동일하고 동일한 거소지인 경우 가족관계로 인정(FINE 시스템에서 등록사항 확인)

3) 위임을 받은 자

❍ 증명발급신청서(재외동포법 시행규칙 별지 제7호 서식)

❍ 위임자 신분증명서 또는 신분증명서 사본

❍ 위임받은 신청인의 신분증명서, 위임장

- 국내거소신고 사실증명 발급·열람 신청서(별지 제7호2서식) 상의 위임장 또는 임의양식으로 작성하되 **위임자 인적사항, 수임자 인적사항, 위임하는 업무(국내거소신고 사실증명서 발급) 위임자의 서명 또는 날인은 반드시 포함**
- 서명 위·변조에 대한 전문적인 지식이나 전문기관의 감정 없이 서명의 진위확인은 불가하므로 서명의 형태만 갖추었다면 형식적 요건은 충족한 것으로 진정성 추정

※ **(외국인의 도장)** 인감증명법 제3조 제3항을 참고하여 원칙적으로 외국인의 경우 외국인등록증(여권) 상의 영문명 도장만 가능*(단, 한자를 쓰는 국가출신 외국인의 경우 비록 외국인등록증에 영어명만 기재되었다 하더라도 증빙서류(여권 등)를 통해 한자 또는 그 한자의 원어 발음대로 한글표기를 알 수 있는 경우에는 한글표기 도장 가능

*외국명을 한글명으로 발음(원지음)할 경우 표준이 없기 때문에 동일 이름에 대하여 달리 발음할 수 있기 때문임

4) 행방불명, 사망 등으로 본인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 명백하게 본인의 이익을 위해 사용될 것으로 인정된 경우 본인의 배우자 또는 그 직계 존·비속 또는 형제·자매(본인의 배우자가 사망한 경우 본인의 배우자의 직계 존·비속 또는 형제·자매)

○ 증명발급신청서(재외동포법 시행규칙 별지 제7호 서식)

○ 신청인 신분증명서

○ 가족관계 입증서류: 가족관계증명서 등

○ 용도 입증서류

- 신변안전을 위한 소재파악 : 행방불명 또는 가출신고서
- 사망자에 대한 증명발급: 사망신고 또는 사망확인서류
- 해외이삿짐 확인: 선하증명 또는 해외배송확인서류
- 운전면허 적성검사연기: 적성검사 통지서
- 학교 특례입학: 해당학교 입학요강 등
- 자동차보험 가입해지 등: 가입증명서류
- 인터넷, 전화 등 해지: 가입증서 또는 납입고지서
- 기타 본인에게 명백하게 이익이 되는 경우: 용도 입증서류

5) 채권·채무 관계 등 정당한 이해관계가 있는 자

○ 증명발급신청서(재외동포법 시행규칙 별지 제7호 서식)

○ 신청인 신분증명서

- 채권·채무관계 당사자가 신청하는 경우 신분증명서, 당사자의 대리인이 신청할 경우 대리인 신분증명서, 위임장
- 금융회사·법인 방문자의 경우 방문자의 신분증명서와 사원증 또는 재직증명서

○ 용도 입증서류

- 채권·채무 관계에 관한 재판에서 승소판결이 확정된 경우: 확정판결문 사본
- **(금융회사) 「주민등록법」시행령 별표2 제3호 각목**의 어느 하나에 해당

하는 금융회사 등이 연체채권 회수 목적의 경우: **연체 관련 문서***, 채무자의 대출 신청서 사본 및 법인이 신청서에 법인 인감을 날인하여 신청하는 경우에는 법인인감증명서(사용인감을 날인하여 신청하는 경우에는 사용인감계)

* 채무자의 인적사항과 이해관계 내용 등이 명시되고 해당 기관의 장이 등록된 인감을 찍어 발급한 이해관계 사실증명서(변호사, 법무사, 행정사 발급) 등 및 반송된 우편물 또는 송달불능 확인서

- **(개인·법인)** 개인·법인 등의 채권·채무 관계에 있는 경우(주민등록법시행령 별표2 제3호에 따른 금융회사 제외, 기한 경과나 기한의 이익 상실 등으로 변제기가 도래한 경우에 한정하며 **채무금액이 100만 원 이하인 경우는 제외**): 계약서, 차용증, 어음, 송금영수증, 공증서, 확정일자 등의 공적 증거를 담보할 수 있는 서류

6) 소송·공탁·강제집행과 관련된 소송 당사자 또는 그 소송 대리인

○ 증명발급신청서(재외동포법 시행규칙 별지 제7호 서식)

○ 신청인(보정명령을 받은 당사자) 신분증

- 소송 등의 당사자가 신청하는 경우: 신분증
- 소송 당사자의 대리인이 신청하는 경우: 소송 당사자 신분증(사본 포함), 대리인 신분증, 위임장

※ **(법인)** '사실증명발급·열람신청서' ①신청인란과 ②위임장란에 법인 인감을 날인하여 신청하는 경우 법인 인감증명서 및 신청인의 사원증 또는 재직증명서 제출 / 사용인감을 날인하여 신청하는 경우에는 사용인감계와 법인인감증명서 및 신청인의 사원증 또는 재직증명서 제출

○ 용도 입증서류

- 보정명령서(권고서) 또는 **법원(법관)의 요구서류***

* 사건관계인의 주소 등을 알기 위해 법원에서 발행한 문서, 법원 판결문 또는 공정증서

7) 증명발급 수수료 및 면제

가) 수수료: 2,000원(수입증지)

나) 수수료 면제: 면제대상(재외동포법 시행규칙 제12조 제3항 제2호)

유형	면제 대상자
1. 독립유공자	○ 독립유공자와 그 유족(선 순위자)
2. 국가유공자	○ 국가유공자와 그 유족(선 순위자)
3. 고엽제후유증	○ 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자
4. 참전유공자	○ 참전유공자
5. 5.18민주유공자	○ 5.18민주유공자와 그 유족(선 순위자)
6. 특수임무유공자	○ 특수임무유행자와 그 유족(선 순위자)

❍ 면제대상 구분

- 증명발급 대상자가 면제 대상자인 경우에만 수수료 면제

※ 증명발급을 위임한 경우에도 증명발급 대상자가 면제대상자인 경우 수수료 면제

> ❖ 면제대상자 본인이 직접 증명발급 신청: 면제
> ❖ 면제대상자가 다른 사람에게 위임하여 증명발급을 신청하는 경우: 면제
> ❖ 면제대상자가 정당한 이해관계자 또는 소송(원고) 당사자로서 타인의 증명발급을 신청하는 경우: 면제

8) 증명발급 시 주의사항

가) 개인정보보호

❍ 증명발급 업무 수행 목적 외에 제3자의 요청이나 개인적인 호기심에 의한 기록조회는 절대 금함

※ 수사 또는 개인정보열람청구 시 기록조회 로그가 제공되며, 이로 인한 문제는 기록을 조회한 본인 책임임

나) 거소신고사실증명 대외제공 및 공용발급

대외 제공 불가, 재외동포법 상 공용발급 제도 없음

❍ 거소등록 정보는「개인정보 보호법」에 적용되는 “개인정보”에 해당되고, 관계기관에서 관련 법령에 근거하여 외국인등록 정보를 **제공 받고자 하는 경우**「개인정보 보호법」에 따라 개인정보처리자인 **법무부 또는 그 소속기관인 지방 출입국·외국인관서에 요청**하여야 하며, **시·군·구 및 읍·면·동의 장**은 관계기관의 요청에 따른 **“거소신고사실증명서”를 발급하여 회신할 수 없음**

※주의: 외부기관으로부터 공용발급 요청을 받은 경우 관할 지방 출입국·외국인관서로 사실조회 하도록 안내

○ 다만, 자치단체 내 타부서로부터 공용발급 요청(법적 근거 반드시 확인)을 받은 경우 활용 승인 사무에 한하여 부서 간 사실조회를 통하여 업무 처리

ex. (A기관 ○○과에서 법무부 위임사무(=증명발급 등)를 담당하는 A기관 △△과에 법적 근거 명시 후 공문의뢰))

다) 국내거소신고 사실증명 발급 가능 시기

○ 관할 지방 출입국·외국인관서에서 거소신고 신청 접수 후 거소신고번호가 부여(통상 접수 후 1주일 내 부여)된 경우 거소증 수령 전(前)이라도 사실증명서 발급 가능

라) 거소지(=주소) 정보 표출

○ 거소지 정보는 현재 주소만 표기되도록 설정되어 있으며, 민원인 신청에 따라 최근, 3년, 이력 전체가 포함된 증명발급 가능

마) 무연고 사망자에 대한 증명발급

○ 무연고 사망자의 장례절차 진행을 위해 증명발급을 신청할 경우 **반드시 관할 지방 출입국·외국인관서를 방문하여 발급받도록 안내**

※ 등록외국인 말소 등 사망자 기록 정정을 위함

4 [참고 사항] 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서

가. 법률근거

○ 「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제13조, 제15조

○ 「출입국기록관리 및 정보화업무처리 지침」 제34조(발급할 수 있는 증명서의 종류 및 발급권자) 제1항 제4호

나. 부여대상

○ 국내 체류지가 없는 해외 거주 외국인, 단기 체류·등록면제 외국인(A-3포함)

※ (제외대상) 등록외국인, 거소신고자, 재외국민, 외국법인(관할 등기소 문의)

다. 신청 방법, 제출서류 및 수수료

○ **(등록번호부여신청)** 서울출입국·외국인청, 서울출입국·외국인청 세종로출장소

- 「부동산등기법」 제49조 제1항 제4호에 따라 대법원 소재지 관할 지방 출입국·외국인관서의 장이 부여하도록 되어 있어서 최초 발급기관 제한

※ (우편 접수 가능) 08013 서울특별시 양천구 목동동로 151 서울출입국·외국인청/ 03188 서울특별시 종로구 종로 38 서울글로벌센터빌딩 2·3층 서울출입국·외국인청 세종로출장소

○ **(제출서류)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류

① 유효한 여권, ② 공증담당 영사로부터 확인을 받은 여권사본, ③ 공증담당 영사로부터 확인을 받은 여권사본증명서, ④ 아포스티유를 붙인 여권사본증명서, ⑤ 공증담당 영사로부터 확인을 받은 여권발급기록증명서, ⑥ 아포스티유를 붙인 여권발급기록증명서

※ 대리인을 통하여 신청할 경우 **위임장(공증 또는 아포스티유 첨부 불요) 필요**

○ 등록번호 등록증명서 발급: 지방 출입국·외국인관서 방문 신청(등록번호부여 이후 발급 가능)

※ 공·항만 사무소 및 **지자체에서는 발급 불가**

○ 수수료: 1,000원

5 사실증명(외국인등록 · 국내거소신고) 상 영문주소 표기(하반기 시행 예정)

가. 처리 기관

○ 지방 출입국·외국인관서, 시·군·구 및 읍·면·동

※ 온라인(정부24)을 통한 처리 불가

나. 표기 방법

○ **(행정구역, 도로명 건물번호)** 영문 도로명주소 DB를 활용한 자동 변환

○ **(상세 주소)** 담당자 직접 입력

동(dong), 층(cheug), 호(ho)는 생략하고, "동"과 "호"는 붙임표(-)로 연결. 지상층은 대문자 "F", 지하는 대문자 "B"로 표기함

1) 유형1- 아파트

▲ "동"과 "호" 표기: 705동 1104호 ➠ 705-1104

[예시] "세종특별자치시 도움6로 42" 이고 "705동 1104호" 인 경우

→ 705-1104, 42 Doum6-ro, Sejong-si, Republic of Korea

2) 유형2- 연립주택

▲ 가동 201호 ➠ Ga - 201

한글의 로마자화 방식							
한 글	가	나	다	라	마	바	사
로마자	Ga	Na	Da	Ra	Ma	Ba	Sa

[예시] "세종특별자치시 도움6로 57" 이고 "가동 201호" 인 경우

→ Ga-201, 57 Doum6-ro, Sejong-si, Republic of Korea

3) "층" 표기: 3층 ➠ 3F

[예시] "세종특별자치시 도움6로 42" 이고 "3층" 인 경우

→ 3F, 42 Doum6-ro, Sejong-si, Republic of Korea

4) "지하" 표기: 지하102 ➠ B102

[예시] "세종특별자치시 도움6로 42" 이고 "지하102" 인 경우

→ B102, 42 Doum6-ro, Sejong-si, Republic of Korea

4. 외국인 체류확인서 열람 · 교부

1 제정 취지

❍ 「출입국관리법」에 따른 외국인등록 또는 체류지변경신고를 한 경우 「주택임대차보호법」 제3조제1항에서 주택임대차의 대항력 취득 요건으로 규정하고 있는 주민등록과 동일한 법적 효과가 인정된다는 대법원 판례에도 불구하고,

❍ 그동안 특정 건물 또는 시설의 소재지에 전입신고한 외국인의 유무를 확인할 수 있는 제도가 마련되어 있지 않아, 이를 확인할 수 있는 '외국인체류확인서 열람·교부' 제도 마련(출입국관리법 등 개정, '23.6.14. 시행)

2 열람 또는 교부 대상자

❍ 특정 건물 또는 시설의 소재지를 체류지(거소지 포함, 이하 동일)로 신고한 **외국인***

* 등록외국인 또는 외국국적동포 국내거소신고자 중 합법 체류자만 해당(체류기간경과자, 소재불명자, 거주불명자 및 과거 체류자는 제외)

3 열람 또는 교부 신청권자 (출입국관리법 제88조의3 제2항 각호)

가. 특정 건물이나 시설의 소유자 본인(제3자 위임 가능)이나 그 세대원

※ 법원으로부터 등기권리 확정판결을 받은 자(판결문 확인) 또는 소유자 사망에 따른 상속권자에 해당되는 자(배우자 및 1순위 상속자(직계비속)로 가족관계등록부 확인)는 소유주로 갈음하여 열람 신청 가능(민법 제187조 등)

나. 특정 건물이나 시설의 임차인 본인(제3자 위임 가능)이나 그 세대원

※ 임대차 계약이 종료되어 다른 거주지로 이전한 전(前) 임차인은 열람·교부 신청 불가

다. 특정 건물이나 시설의 매매계약자(제3자 위임 가능) 또는 임대차계약자 본인(제3자 위임 가능)

※ 경매 낙찰자가 낙찰허가결정문, 입찰보증금 영수증, 대금지급기일(기한)안내(통지) 중 하나를 제출하면 매매계약자로 인정(제3자 위임 가능)

라. 관계 법령에 따라 경매참가자가 경매에 참가하기 위하여 신청하는 경우

마. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호라목에 따른 신용조사회사 또는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인 등이 임차인의 실태 등을 확인하기 위하여 신청하는 경우

바. 대통령령으로 정하는 금융회사 등이 담보주택의 근저당 설정을 위하여 신청하는 경우

사. 법원의 현황 조사명령서에 의하여 집행관이 신청하는 경우

4 입증 서류 (출입국관리법 시행규칙 별표 5의3 참고)

가. 소유자 본인 또는 그 세대원: 등기사항증명서(등기부등본), 등기필정보(등기필증·등기권리증), 건축물 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료

나. 임차인 본인 또는 그 세대원: 임대차계약서, 전세권설정 등기된 등기부등본 등 임차인임을 확인할 수 있는 자료

다. 매매계약자, 임대차계약자: 매매·임대차 계약서 등

라. 경매참가자: 경매 일시와 해당 물건소재지가 나타나 있는 (신문)공고문이나 대법원의 경매사이트 등에서 출력한 자료 등

마. 신용정보업자: 타인으로부터 신용조사의뢰서 또는 임대차정보조사의뢰서

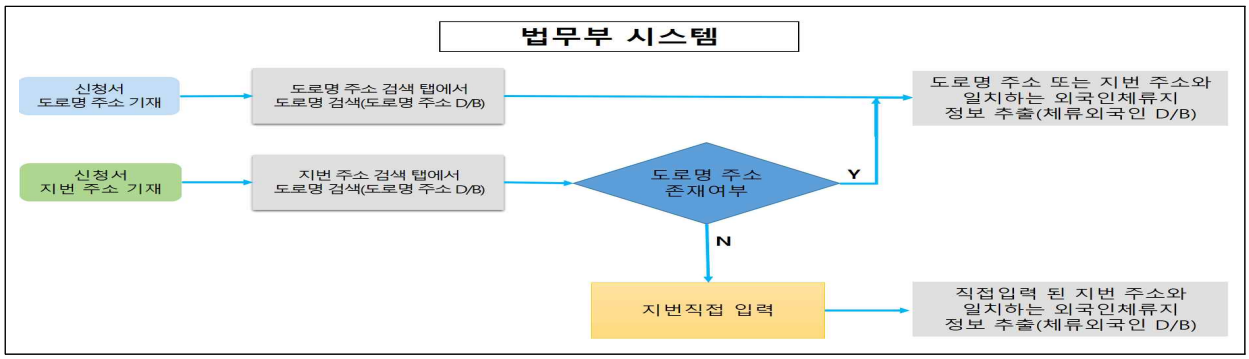
바. 감정평가업자: 감정평가의뢰서

사. 금융회사*: 담보주택 근저당 설정을 위한 관계 서류

* 「주민등록법」 시행령 별표 제3호 각 목에 따른 금융회사(붙임 자료 참고)

아. 집행관: 법원장이 발행한 현황 조사명령서

5 열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지 조회 방식



가. ‘외국인체류확인서 열람 또는 교부 신청서’ 상 소재지를 도로명주소로 기재

- 도로명주소 또는 해당 지번주소로 검색 후 일치하는 주소지에 체류외국인이 있을 경우, 대상자의 ‘외국인체류확인서’ 열람 또는 교부

※ ’외국인체류확인서‘ 상 도로명주소와 지번주소 함께 표기

나. ‘외국인체류확인서 열람 또는 교부 신청서’ 상 소재지를 지번주소로 기재

- 지번주소 검색 탭에서 주소 검색 후 일치하는 주소지에 체류외국인이 있을 경우, 대상자의 ‘외국인체류확인서’ 열람 또는 교부
- 지번주소 검색 탭에서 주소 검색 결과 해당 지번과 매칭되는 도로명주소가 존재하지 않는 경우 “지번직접입력”을 통하여 재검색 후 일치하는 지번주소지에 체류외국인이 있을 경우, 대상자의 ‘외국인체류확인서’ 열람 또는 교부

※ ’외국인체류확인서‘ 상 지번주소만 표기되며, 도로명주소는 공란으로 표기(도로명주소가 미부여되었기 때문에 표기되지 않는다는 문구가 기재됨)

6 교부 또는 발급

[예시1] 공부(公簿) 상 주소는 ‘만세로 111, 1동 418호’인데, 신청인은 ‘열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지’란에 ‘만세로 111, 418호’라고만 기재하여 신청한 경우

➡ 아파트 단지가 단 한 개의 동으로 이루어진 경우로 ‘만세로 111, 1동 418호’와 ‘만세로 111, 418호’는 동일한 물건으로 파악되기 때문에 ‘만세로 111, 418호’로 신청하더라도 ‘외국인체류확인서 열람 또는 교부’ 가능

[예시2] (다가구 주택) 주소를 ○○○길 34 A1호로 표기하여 신청한 경우

➡ 주택 등 해당 건물 전체가 단독으로 등기되어 있기 때문에 ○○○길 34 전체 열람·교부 가능

[예시3] (다세대 주택) 주소를 ○○○5길 23-3 으로 표기하여 신청한 경우 >> 민원인에게 대상 건물 또는 시설의 정확한 소재지를 확인토록 한 후 업무 처리**(확인이 안 될 경우 업무 처리 불가)**

➡ 호수별로 소유권이 구분되어 등기되어 있는 다세대 주택이기 때문에 상세주소를 특정하지 않을 경우 열람·교부 불가

구 분	주택의 종류
단독 주택	단독 주택
	다중 주택
	다가구 주택
공동 주택	**다세대 주택**
	연립 주택
	아파트
	기숙사

가. 시스템을 조회하여 신청한 특정 건물 또는 시설의 소재지가 체류외국인 주소와 일치하거나 같은 주소로 판단될 경우 발급

나. 외국인체류확인서는 특정 건물 또는 시설의 소재지를 체류지로 신고한 외국인의 성명 일부와 전입일자 표기하여 발급

7 **수수료**(접수 후 처리하였으나 대상자가 나오지 않는 경우도 수수료 부과)

가. **(열람)** 건당 300원

- 해당 수수료에 상당하는 금액의 수입증지를 **'신청서'**에 붙여 소인

나. **(교부)** 건당 400원, 다만 법 제88조의3 제2항제3호 각목에 따라 신청하는 경우는 건당 500원

- 해당 수수료에 상당하는 금액의 수입증지를 **'외국인체류확인서'**에 붙여 소인

※ 수수료는 소재지별 건별 부과 (예시) A가 '○○○5길 23-3', '○○○10길 215' 및 '○○○15길 2' 3건의 주소지에 대해 '외국인체류확인서' 열람을 일괄적으로 신청한 경우 수수료는 900원)

8 참고 사항

❍ 외국인의 정보는 개인별로 관리되기 때문에 주민등록법 상의 세대주·세대원 여부는 '외국인체류확인서'를 통해 확인 할 수 없으며, 특정 건물 또는 시설의 소재지를 체류지로 신고한 모든 외국인이 '외국인체류확인서' 상에 표기됨

※ **[예시]** 동거가족 A(부), B(모), C(아들)가 '○○○5길 23-3'을 체류지로 신고한 경우 해당 소재지에 대하여 '외국인체류확인서 열람·교부' 신청하면 '외국인체류확인서' 상에는 A, B, C 모두 표기됨.

❍ '외국인체류확인서 열람 또는 교부'를 일괄로 신청하는 경우라도 '외국인체류확인서'는 소재지별로 각각 발급됨

❍ **(성명 표기)** 신청인 자격 구분에 따라 '외국인체류확인서' 상에 표기되는 성명은 전부 또는 일부로 표기됨

- 「출입국관리법」 제88조의3 제②항 제1호, 제2호에 해당하는 신청인이 신청하는 경우>>**본인 정보**에 한하여 **본인의 선택**에 따라 **성명 전부 또는 일부 표기**(마스킹 또는 비마스킹)

- 같은 법 제②항 제3호 가목, 나목, 다목에 해당하는 신청인이 신청하는

경우>> **성명 일부만 표기**(마스킹 처리)

- 같은 법 제②항 제3호 라목에 해당하는 신청인이 신청하는 경우>>**성명 전부 표기**(비마스킹 처리)

붙임 「출입국관리법」 시행령 제93조의2에 따른 금융회사의 범위

외국인체류확인서 열람 또는 교부를 신청할 수 있는 금융회사

가. 「건설산업기본법」에 따른 공제조합
나. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사
다. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금
라. 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자 신용보증기금
마. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 농업협동조합중앙회
바. 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사
사. 「보험업법」에 따른 보험회사
아. 「산림조합법」에 따른 산림조합과 산림조합중앙회
자. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행
차. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고와 새마을금고중앙회
카. 「수산업협동조합법」에 따른 조합과 수산업협동조합중앙회
타. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
파. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제10호의2에 따른 채권추심회사
하. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합과 신용협동조합중앙회
거. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사와 겸영여신업자
너. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사와 정리금융기관
더. 「은행법」 제8조 제1항에 따라 인가받은 은행
러. 「은행법」 제58조 제1항에 따라 인가를 받은 외국은행의 지점과 대리점
머. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사
버. 「주택도시기금법」에 따른 주택도시보증공사
어. 「중소기업은행법」에 따라 설립된 중소기업은행
저. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단
처. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합
커. 「지역신용보증재단법」에 따른 지역신용보증재단과 신용보증재단중앙회
터. 「한국산업은행법」에 따라 설립된 한국산업은행
퍼. 「한국수출입은행법」에 따라 설립된 한국수출입은행
허. 「한국정책금융공사법」에 따른 한국정책금융공사
고. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
노. 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제3조에 따른 서민금융진흥원과 같은 법 제2조 제6호에 따른 사업수행기관

붙임 외국인체류확인서 열람 · 교부 신청 자격에 관한 입증서류의 범위

[별표 5의3]

외국인체류확인서 열람·교부 신청 자격에 관한 입증서류의 범위

(제75조의2제2항 전단 관련)

열람 또는 교부를 신청하려는 자	입증서류
1. 법 제88조의3제2항제1호에 해당하는 자	가. 소유자 본인이나 세대원: 등기사항증명서, 등기필정보, 건축물 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료 및 세대원의 경우 주민등록표 등본 등 세대원임을 확인할 수 있는 자료 나. 임차인 본인이나 세대원: 임대차계약서 등 임차인임을 확인할 수 있는 자료 및 세대원의 경우 주민등록표 등본 등 세대원임을 확인할 수 있는 자료 다. 매매계약자 본인: 매매계약서 등 매매계약자임을 확인할 수 있는 자료 라. 임대차계약자 본인: 임대차계약서 등 임대차계약자임을 확인할 수 있는 자료
2. 법 제88조의3제2항제2호에 해당하는 자	가. 소유자 본인: 등기사항증명서, 등기필정보, 건축물 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료 나. 임차인 본인: 임대차계약서 등 임차인임을 확인할 수 있는 자료 다. 매매계약자 본인: 매매계약서 등 매매계약자임을 확인할 수 있는 자료 라. 임대차계약자 본인: 임대차계약서 등 임대차계약자임을 확인할 수 있는 자료
3. 법 제88조의3제2항제3호 가목에 해당하는 자	건물 또는 시설에 관한 경매 일시 및 소재지가 나타나 있는 신문공고문 등 해당 건물 또는 시설이 경매 대상임을 확인할 수 있는 자료
4. 법 제88조의3제2항제3호 나목에 해당하는 자	신용조사의뢰서, 임대차정보조사의뢰서 또는 감정평가의뢰서
5. 법 제88조의3제2항제3호 다목에 해당하는 자	건물 또는 시설의 소재지가 나타나 있는 근저당설정계약서 또는 대출약정서 등 근저당 설정 관계 서류
6. 법 제88조의3제2항제3호 라목에 해당하는 자	법원장이 발행한 현황조사명령서

비고

입증서류는 사본을 포함하되 원본과 동일함이 확인되어야 한다.

주요 서식 등

[개정 2024. 5.]

거주/숙소제공 확인서
(Confirmation of Residence/Accommodation)

1. 거주/숙소를 제공 받는 외국인 (Foreign Tenant / Recipient)

국 적 (Nationality)		외국인등록(거소)번호 (Foreign Resident Registration/Overseas Korean Resident No.)	
성 명 (Full Name)		연락처 (Phone No.)	
주 소 (Address)			

2. 거주/숙소 제공자 (Residence/Accommodation Provider)

국 적 (Nationality)		주민/외국인등록번호 (Resident/Foreign Resident Registration No.)	
성 명 (Full Name)		연락처 (Phone No.)	
외국인과의 관계 (Relationship)	[ ] 가족 및 친척 (Family and Relatives) [ ] 고 용 주 (Employer) [ ] 기 타 ( ) (Other) ( )		
소유형태 (Ownership Type)	[ ] 자 가 (Own) [ ] 임 대 (Rent) [ ] 기 타 ( ) (Other) ( )		
주거형태 (Residence Type)	[ ] 개인주택 등 (Private Residence, etc.) [ ] 기숙사 (Dormitory) [ ] 숙박시설 (Accommodation) [ ] 기 타 ( ) (Other) ( )		
거주/숙소 제공일 (Starting Date)	년(Year) 월(Month) 일(Date)		

위와 같이 거주/숙소를 제공하였음을 확인합니다.
(I, the undersigned, confirm the provision of accommodation to the abovementioned foreigner.)

년(Year) 월(Month) 일(Date)

성 명 (Name): (서명 또는 인 / Signature or Seal)

업체명 (Company Name): (직인/Official Seal)

○○시장 · 군수 · 구청장 또는 읍 · 면 · 동의 장 귀하

1. 외국인을 고용한 업체에서 기숙사 등을 제공하는 경우 작성 방법
(How to complete the form for dormitory accommodation, etc., provided by a company that employs foreigners)
- 제공자란에는 고용주, 대표자 또는 법인의 대표자 인적사항 기재
(For the provider, fill in personal information of either the employer, representative, or corporate body representative)
- 확인란에는 대표자 성명과 서명 날인 또는 업체명과 직인 날인 중 택일
(For the signature, choose either the name of the representative and signature or the company name and official seal)

2. 숙소제공자가 외국인에게 제공해야 하는 서류
(Documents to be provided to the foreign tenant from the accommodation provider)
- 거주/숙소제공 확인서(Confirmation of Residence/Accommodation)
- 제공하는 숙소가 본인 소유 또는 임차 물건임을 증빙할 수 있는 서류(등기부등본, 임대차계약서 등). 다만, 숙소 제공자 신분증 상 주소와 외국인에게 제공하는 숙소의 주소가 같은 경우에는 신분증 사본 제출로 갈음
(Documents of evidence regarding ownership of the provided property, such as Certified Copy of Register, Residential Lease Agreement. However, when the address of the accommodation provided to the foreigner is the same as the address stated on the accommodation provider's ID card, a copy of the accommodation provider's ID card can be used as a substitute.)
- 숙소제공자 신분증 사본(Copy of accommodation provider ID Card)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[개정 2024. 5.]

거주/숙소제공 확인서
(居住/宿舍提供确认书)

1. 거주/숙소를 제공 받는 외국인(被提供居住/宿舍的外国人)

국 적 (国 籍)		외국인등록(거소)번호 (外国人登录证(居住证)号码)	
성 명 (姓 名)		연락처 (联系方式)	
주 소 (住 址)			

2. 거주/숙소 제공자(居住/宿舍提供者)

국 적 (国 籍)		주민/외국인등록번호 (身份证号码/外国人登录证号码)	
성 명 (姓 名)		연락처 (联系方式)	
외국인과의 관계 (与外国人关系)	[ ] 가족 및 친척 (家属及亲戚) [ ] 고 용 주 (雇 主)	기 타 (其 他) ( )	
소유형태 (房屋产别)	[ ] 자 가 (私 有) [ ] 임 대 (租 赁)	[기 타 (其 他) ( )]	
주거형태 (房屋类型)	[ ] 개인주택 등 (私人住宅等) [ ] 숙 박 시 설 (住 宿 设 施)	[ ] 기 숙 사 (宿 舍) [ ] 기 타 (其 他) ( )	
거주/숙소 제공일 (居住/宿舍提供日期)	(自) 년(年) 월(月) 일(日)		

위와 같이 거주/숙소를 제공하였음을 확인합니다.
(已确认提供以上居住/宿舍。)

년(年) 월(月) 일(日)

성 명/姓 名 : (서명 또는 인 / 签名或盖章)

(업체명/单位名称) : (직인/盖章)

○○시장 · 군수 · 구청장 또는 읍 · 면 · 동의 장 귀하

1. 외국인을 고용한 업체에서 기숙사 등을 제공하는 경우 작성방법
(公司给外国职员提供宿舍时的填写方法
- 제공자란에는 고용주, 대표자 또는 법인의 대표자 인적사항 기재
(在居住/宿舍提供者栏填写, 雇主、代表或法人代表的个人信息。)
- 확인란에는 대표자 성명과 서명 날인 또는 업체명과 직인 날인 중 택일
(最下方确认栏, 在代表姓名与签名/盖章或单位名称与盖章中, 请选其一填写。)

2. 거주/숙소제공자가 외국인에게 제공해야 하는 서류(居住/宿舍提供者应向外国人提供的材料)
- 거주/숙소제공 확인서(居住/宿舍提供确认书)
- 제공하는 거주/숙소가 본인 소유 또는 임차 물건임을 증빙할 수 있는 서류(등기부등본, 임대차계약서 등). 다만, 숙소 제공자 신분증 상 주소와 외국인에게 제공하는 숙소의 주소가 같은 경우에는 신분증 사본 제출로 갈음
(证明提供者所提供的居住/宿舍为本人所有或者租赁的材料(房屋产权登记、房屋租赁合同等)；但提供者身份证上的地址与外国人的地址一致的, 只需提交提供者身份证复印件即可。)
- 거주/숙소제공자 신분증 사본(居住/宿舍提供者身份证复印件)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

「지방 출입국 · 외국인관서 전화번호 및 관할구역」

※ 전화번호 공개 금지(민원인에게는 외국인종합안내센터 ☎1345 안내)

기관명		전화번호	증명발급	관할구역	
광주	광주출입국·외국인사무소	062-605-5280	5143	광주광역시	광산구·서구·북구·남구·동구
				전라남도	나주시·강진군·고흥군·곡성군·구례군·담양군·보성군·영광군·장성군·장흥군·함평군·화순군
	목포출장소	061-283-7294	7245	전라남도	목포시·신안군·무안군·진도군·해남군·완도군·영암군
	무안공항	061-453-8846	8846	전라남도	무안국제공항
김해공항출입국·외국인사무소		051-979-1300	1300	김해공항	김해국제공항
대구	대구출입국·외국인사무소	053-980-3531	3544	대구광역시	중구·동구·서구·남구·북구·수성구·달서구·달성군·군위군
				경상북도	경산시·안동시·영주시·영천시·고령군·봉화군·성주군·영양군·예천군·의성군·청도군·청송군
	구미출장소	054-459-3505	3530	경상북도	구미시·김천시·상주시·문경시·칠곡군
	포항출장소	054-240-5452	5455	경상북도	포항시·울릉군·영덕군·울진군
대전	대전출입국·외국인사무소	042-220-2001	2124	대전광역시	대덕구·동구·서구·유성구·중구
				충청남도	계룡시·공주시·논산시·보령시·금산군·부여군·서천군·청양군
				세종특별자치시	
				충청북도	영동군·옥천군
	당진출장소	041-352-6174	6173	충청남도	당진시·당진항(선박업무)
	서산출장소	041-681-6186	6188	충청남도	서산시·태안군·홍성군·보령항(선박업무)
	천안출장소	041-621-1347	1346	충청남도	천안시·아산시·예산군
창원	창원출입국·외국인사무소	055-981-6000	6016	경상남도	창원시·진주시·거창군·고성군·산청군·의령군·창녕군·함안군·함양군·합천군
	거제출장소	055-681-8133	8133	경상남도	거제시
	사천출장소	055-835-3988	3988	경상남도	사천시·남해군·하동군
	통영출장소	055-645-3405	3405	경상남도	통영시
부산	부산출입국·외국인청	051-461-3162	3127	부산광역시	금정구·북구·동래구·연제구·사상구·해운대구·부산진구·수영구·동구·서구·강서구·사하구·중구·남구·영도구·기장군
				경상남도	양산시
	김해출장소	055-344-7835	7835	경상남도	김해시·밀양시
	감천출장소	051-254-3917	3917	부산광역시	감천항·다대포항
울산출입국·외국인사무소		052-279-8024	8007	울산광역시 경주시	중구·북구·남구·동구·울주군, 경상북도 경주시
서울	서울출입국·외국인청	02-2650-6210	6374	서울특별시	강남구·강동구·관악구·광진구·동작구·서초구·성동구·송파구·용산구
				경기도	과천시·성남시·하남시
	세종로출장소	02-731-1708	1739	서울특별시	은평구·종로구·중구·동대문구·성북구·강북구·도봉구·노원구·중랑구
	서울남부출입국·외국인사무소	02-6980-4725	4760	서울특별시	강서구·구로구·금천구·마포구·서대문구·영등포구·양천구
수원	수원출입국·외국인청	031-695-3863	3846	경기도	의왕시·수원시·용인시·이천시·화성시·광주시·양평군·여주군

기관명		전화번호	증명발급	관할구역	
	평택출장소	031-8024-9623	9636	경기도	오산군용비행장, 캠프험프리스· 평택시·안성시·오산시
	평택항만출장소	031-683-6938	6938	경기도	평택항
여수	여수출입국·외국인사무소	061-689-5511	5511	전라남도	여수시·순천시
	광양출장소	061-792-1139	1139	전라남도	광양시
양주	양주출입국·외국인사무소	031-828-9377	9391	경기도	의정부시·동두천시·구리시·남양주시·양주시·포천시·연천군
				강원도	철원군
	고양출장소	031-936-5031	5057	경기도	고양시·파주시
인천공항	인천공항출입국·외국인청	032-740-7119	7391	인천광역시	인천국제공항
	서울역출장소	02-362-8431	8432	서울특별시	서울역 도심공항 터미널
김포공항출입국·외국인사무소		02-2664-6202	6202	김포공항	김포국제공항
인천	인천출입국·외국인사무소	032-890-6300	6306	인천광역시	계양구·미추홀구·남동구·동구·부평구·서구·연수구·중구·강화군·옹진군
				경기도	부천시·김포시
안산출입국·외국인사무소		031-364-5705	5735	경기도	안산시·시흥시·안양시·광명시·군포시
전주	전주출입국·외국인사무소	063-249-8693~4	8619	전북특별자치도	김제시·남원시·익산시·전주시·정읍시·고창군·무주군·부안군·순창군·완주군·임실군·장수군·진안군
	군산출장소	063-440-8414	3874	전북특별자치도	군산시·장항항(선박) *장항(서천군)의 체류는 대전사무소
제주출입국·외국인청		064-741-5443	5443	제주도	제주시·서귀포시
청주출입국·외국인사무소		043-230-9030	9020	충청북도	제천시·청주시·충주시·괴산군·단양군·보은군·음성군·진천군·증평군
청주외국인보호소		043-290-7512	-	전국	전국(체류 업무×)
춘천	춘천출입국·외국인사무소	033-269-3221	3210	강원특별자치도	원주시·춘천시·양구군·영월군·인제군·평창군·홍천군·화천군·횡성군
				경기도	가평군
	고성출장소	033-680-5101	5101	강원특별자치도	고성터미널
	동해출장소	033-535-5722	5722	강원특별자치도	동해시·강릉시·삼척시·태백시·정선군
	속초출장소	033-636-8614	8613	강원특별자치도	속초시·고성군·양양군
화성외국인보호소		031-8055-7000	-	전국	전국(체류 업무×)
출입국·외국인지원센터		032-745-3300	-	전국	전국(체류 업무×)